CHAPTER-1 : INTRODUCTION

Module B-01: Constitutional Values (06 session)

Paper 12 (B-1) (06 session)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) :– संविधान का एक परिचयात्मक विवरण है जो इसके मार्गदर्शन मूल्यों, उद्देश्यों और दर्शन को स्पष्ट करता है। इसे संविधान की ''आत्मा'' और ''परिचय पत्र'' भी कहा जाता है।

''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

यहाँ प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का विस्तृत हिंदी विवरण दिया गया हैरू

1. संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न (Sovereign)

इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी बाहरी शक्ति के अधीन है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

2. समाजवादी (Socialist)

यह शब्द 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। भारत ने ''लोकतांत्रिक समाजवाद'' को अपनाया है, जिसका लक्ष्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था (निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह–अस्तित्व) में विश्वास रखता है।

3. पंथनिरपेक्ष (Secular)

यह भी 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है।

4. लोकतंत्रात्मक (Democratic)

इसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। भारत में एक प्रतिनिधि सरकार है जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) के माध्यम से चुना जाता है।

5. गणराज्य (Republic)

इसका तात्पर्य है कि भारत का राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत (जैसे ब्रिटेन के राजा)।

6. संघात्मक (Federal) – विशेष टिप्पणी

ध्यान दें कि (संघीय) (Federal) शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को ष्राज्यों का संघष (Union of States) कहा गया है। भारत एक

संघीय ढांचा अपनाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, लेकिन इसमें एकात्मक (Unitary) लक्षण भी अधिक हैं।
मुख्य आदर्श अर्थ (संक्षेप में)
न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता।
स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी।
समता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बिना किसी भेदभाव के।
बंधुत्व भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना।

Rule of law and Role of police :-

लोकतांत्रिक समाज में ''विधि का शासन'' (Rule of Law) और ''पुलिस'' एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुलिस का अस्तित्व ही कानून को लागू करने और समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए है।
यहाँ इनका विस्तृत हिंदी विवरण दिया गया हैरू

1. विधि का शासन (Rule of Law)

विधि के शासन का सरल अर्थ है कि ''कानून सबसे ऊपर है''। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से बड़ा नहीं है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैंरू
कानून के समक्ष समानतारू प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है।
कानून का सर्वोच्च स्थानरू शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि स्थापित कानूनों के अनुसार चलेगा।
शक्तियों का दुरुपयोग रोकना : यह प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी शक्तियों का मनमाना उपयोग करने से रोकता है।
अधिकारों की सुरक्षारू नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है।

2. पुलिस की भूमिका (Role of Police)

पुलिस राज्य का वह अंग है जो कानून को जमीन पर लागू करता है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं।
शांति और व्यवस्था बनाए रखना : समाज में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और दंगों या अशांति को रोकना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है।
अपराध की रोकथाम और जांच : अपराधों को होने से रोकना और यदि अपराध हो जाए, तो उसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों को न्याय के कठघरे में लाना।
कानून प्रवर्तनरू भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) और अन्य कानूनों के तहत अपराधियों को गिरफ्तार करना और साक्ष्य जुटाना।
नागरिक अधिकारों की सुरक्षारू पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।
आपातकालीन सेवाएं आपदाओं, दुर्घटनाओं या दंगों के समय जनता की तत्काल सहायता करना।

3. पुलिस और कानून का संबंध

पुलिस स्वयं कानून से ऊपर नहीं है। उन्हें अपनी शक्तियाँ पुलिस अधिनियम, 1861 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जैसे कानूनों से मिलती हैं। उन्हें निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
गिरफ्तारी के नियमरू किसी को भी बिना उचित कानूनी आधार के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
24 घंटे का नियमरू गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।

RTS, JODHPUR

मानवीय व्यवहाररू हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करना गैरकानूनी है। भारत में पुलिस सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले के दिशा–निर्देश बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ताकि पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके।

भारतीय संविधान की ''आत्मा'' या ''भावना'' (Spirit of the Constitution) :– इसके मूल दर्शन और उन नैतिक मूल्यों को दर्शाती है जिन पर हमारे राष्ट्र की नींव टिकी है। इसे मुख्य रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में देखा जा सकता है।
संविधान की भावना के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैंरू
लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक भावना – संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश का शासन ष्हम भारत के लोगष द्वारा चुनी गई सरकार चलाएगी। यहाँ सर्वोच्च शक्ति किसी राजा के पास नहीं, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है।
न्याय, स्वतंत्रता और समानता की त्रिमूर्ति – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, ये तीनों एक–दूसरे से अविभाज्य हैं।
न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सभी को समान अवसर प्रदान करना।
स्वतंत्रता – नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और अपनी पसंद के धर्म को मानने की आजादी देना।
समानता – कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो।
पंथनिरपेक्षता (Secularism) – भारतीय संविधान की भावना सभी धर्मों के प्रति श्सर्व धर्म समभावश की है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है।
जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणारू भाग प्ट में दिए गए नीति निदेशक तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे समाज के वंचित वर्गों का उत्थान हो और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो।
बंधुत्व और अखंडता – यह देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है ताकि भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे।
लचीलापन और कठोरता का समन्वयरू संविधान की भावना जड़ नहीं हैय यह बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखती है, लेकिन इसके ''मूल ढांचे'' (Basic Structure) से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

भारतीय संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) – भारत का ''मैग्नाकार्टा'' कहा जाता है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं।
यहाँ इनका पूरा ब्योरा है।
महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 – ''राज्य'' की परिभाषा (सरकार, संसद, विधानमंडल और अन्य सरकारी निकाय)।
अनुच्छेद 13 – मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे (न्यायिक समीक्षा की शक्ति)।

मूल अधिकार

अर्थ एवं विकास :–संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 (कुल 23 अनुच्छेदों) में व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संबंध में व्यापक वर्णन किया गया है। इंलैण्ड में मूल अधिकार ''बिल ऑफ राइट्स'' द्वारा प्राप्त जनता के अधिकार कहे जाते है अमेरिका और फ्रांस में इन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में भी ''गोलक नाथ''

(A.I.R.1967,S.C1643) के मामले में इन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार माना है। भारतीय संविधान में इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में ही अंगीकृत किया गया है मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं, जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्नाकार्टा कहा जाता है। मेग्नाकार्टा द्वारा ही अंग्रेजों ने सन् 1215 में इग्लैण्ड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। 1689 में ''बिल ऑफ राइट्स'' नामक दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वतत्रंता को समाविष्ट किया गया।

मूल अधिकारों के संवैधानिक सिद्धान्त :–संविधान के अनुच्छेद 13 में मूलाधिकार से संबन्धित निम्नलिखित सिद्धान्त को शामिल किया गया है ।

i. **न्यायिक पुनर्विलोकन :–** जब राज्य द्वारा पारित या जारी विधि संविधान के भाग 3 द्वारा व्यक्तियों को प्रदत अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हे न्यून करती है तब याचिका दाखिल किये जाने पर न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते है। न्यायालय ऐसे न्यायिक निर्णयों का भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं जो मूलाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

ii. **पृथक्करण का सिद्वान्त :–** यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के असंगत या विरूद्ध है तो वह पूर्णतया असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं की जायेगी बल्कि मूल अधिकारों के असगंत या विरूद्ध भाग को ही शून्य घोषित किया जायेगा बशर्ते कि वह भाग पृथक्करणीय हो यदि वह भाग पृथक्करणीय न हो तो पूर्ण विधि को शून्य घोषित किया जायेगा।

iii. **अभित्यजन का सिद्वान्त :–** कोई व्यक्ति जिसको मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं वह इन अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता ।

iv. **आच्छादन का सिद्धान्त :–** अनु0 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जिस तक वे मूल अधिकारो से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारम्भ से ही शून्य नहीं होती बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृत प्रायः हो जाती है। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते है, वे केवल मूल अधिकारो द्वारा आच्छादित हो जाते है और सुषुप्तावस्था में रहते है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन के परिणामस्वरूप मृत प्रायः विधि पुनः सजीव हो जाती है, क्योकि संशोधन से उस पर से मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा लिया जाता है और विधि को सभी दोषों व अयोग्यताओं से निर्मुक्त कर दिया जाता है ।

मूल अधिकारों का संशोधन –मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मूल संविधान के अनु0 368 में निहित की गई है मूल अधिकारों को अनु. 368 में विहित प्रक्रिया का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है या नहीं ? यह प्रश्न विवादास्पद रहा है क्योंकि अनु.13 (2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो । इस प्रावधान से संविधान निर्माताओं का यही मंतव्य प्रकट होता है कि मूलाधिकारों को संशोधन कर उन्हें कम न किया जाये। संविधान का अन्तिम निर्वाचनकर्ता उच्चतम न्यायालय है, इसलिए उसके समक्ष सर्वप्रथम 1951 में ''शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ'' के मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या संसद अनु. 368 में विहित प्रक्रिया द्वारा मूलाधिकारों को संशोधित कर सकती है। इस मामले में न्यायालय में निर्णय दिया गया कि अनु. 368 में विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के संशोधन अनु.13(2) में वर्णित विधि के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यही मत उच्चतम न्यायालय ने "केशवानन्द भारती बनाम भारत संघ" के वाद में व्यक्त किया है। लेकिन ''गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य'' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को अनु. 368 में मूल अधिकारों में संशोधन की कोई शक्ति नहीं है। इस मामले से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1971 में संसद ने 24 वां संशोधन कर यह व्यवस्था की कि –

(क) संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

(ख) संसद द्वारा किये गये संशोधनों को अनु.13 के अन्तर्गत विधि नही माना जायेगा।

(ग) राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

24 वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई। सुनवाई के लिए 13 सदस्यीय खण्डपीठ का गठन किया गया। इस खण्ड़ पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि

(क) संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अन्तर्गत शामिल नहीं है।
(ख) संसद को संविधान में संशोधन की व्यापक शक्ति प्राप्त है–परन्तु वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा को "इन्दिरा गांधी बनाम राजनारायण" तथा "मिनर्वा मिल बनाम भारत संध" के मामलों में भी मान्यता दी गई। इसी आधार पर 42 वे संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया गया।

भारतीय संविधान के भाग 3 में अन्तर्विष्ट मूल अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नानुसार है –

1.समता का अधिकार – भारतीय संविधान के अनु.14–18 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

(क) विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार – अनु.14 द्वारा सभी व्यक्तियों को भारत के राज्यक्षेत्र में कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण से वंचित नही करने का अधिकार प्रदत्त है ।

कानून के समक्ष समानता :– इस शब्दावली को ब्रिटेन की सामान्य विधि से ग्रहण किया गया है जिसे प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि का शासन (Rule of law) कहते हैं। दूसरा वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रयुक्त किये गये हैं। इन दोनो वाक्याशों का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित ''प्रतिष्ठा की समानता'' (Equality of Status) की स्थापना करना है।

''विधि के समक्ष समानता'' का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नही है जो व्यवहारतः सम्भव भी नही है । इसका तात्पर्य केवल यह है कि जन्म मूलवंश, धर्म, लिगं, जाति आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच अधिकार प्रदान करने एवं कर्त्तव्यों के अधिरोपण में कोई विभेद नही किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिये तथा समान रूप से लागू की जानी चाहिये। अनु.14 में निहित विधि शासन ''संविधान का मूल ढांचा है। अतःइसे अनु. 368 द्वारा संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। अनु.14 में ''नैसर्गिक न्याय'' का सिद्धान्त निहित है ।

अनु.14 वर्गीकरण की अनुमति देता है किन्तु वर्ग विधान का निषेध करता है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि का सार्वदेशिक प्रयोग होता है क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति, योग्यता या परिस्थियों से समान स्थिति में नही है। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गो की आवश्यकताएं प्रायः भिन्न–2 व्यवहार की अपेक्षा करती है इसलिए भिन्न–भिन्न व्यक्तियों व स्थानों के लिए भिन्न 2 विधियों होनी चाहिये एक ही विधि को असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए लागू करना असमानता होगी। अनु.14 युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। वर्गीकरण के युक्तियुक्त होने के निम्न दो शर्ते है –

(1) वर्गीकरण एक बोध गम्य अन्तरक पर आधारित होना चाहिये ।
(2) अन्तरक और उस उद्देश्य में तक्रसंगत संबंध होना चाहिये जिसे प्रश्नगत अधिनियम द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं।

(ख) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध :–अनु.15 में अनु.14 तक विहित समता के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। अनु.15 (1) में राज्य पर कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वह किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनु.15के खण्ड(2)में नागरिकों के मध्य केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग,या जन्म स्थान के इनमें से किसी के आधार पर –
(1) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या मनोरंजन स्थलों में प्रवेश।
(2) राज्य निधि से पूर्णतया या अंशतः पोषित या जनता को समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों व सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सबंध में भेदभाव का निषेध किया गया है।
इस अनु.के खण्ड (3) व (4) द्वारा राज्य को संरक्षणात्मक भेदभाव की अनुज्ञा दी गई है। स्त्रियों तथा बालकों के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अनु.15 (4)के अधीन है ।

(ग) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता – संविधान के अनु.16 में खण्ड (1) में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी तथा खण्ड (2) में उल्लेख है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबध में केवल धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग,या जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और न ही उनमें विभेद किया जायेगा।

अपवाद :–अनु016 के खण्ड (3),(4) व(5) में ही इस मूलाधिकार के अपवाद अन्तर्विष्ट हैंः– (1) संसद कानून बनाकर किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्ग के पदों के लिए नियोजन के सम्बन्ध में निवास विषयक प्रावधान कर सकती है।
(2) राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों व पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। विशेष कारणों के सिवाय आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
(3) राज्य अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवा में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह प्रावधान 77 वें संविधान संशोधन द्वारा अनु016 में खण्ड (4क) जोड़कर किया गया है। यह संशोधन ''इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ'' (मण्डल वाद) के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया है।
(4) राज्य किसी धार्मिक संस्था के क्रिया कलापों का प्रबन्धन करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों को ही नियुक्त करने के कानून का निर्माण कर सकता है।
(घ) अस्पृश्यता का अन्त :– अनु017 में प्रावधान किया गया है कि ''अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।'' अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना ''सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955'' के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ड़) उपाधियों का अन्त :–अनु0 18 में प्रावधान है कि –
(1) राज्य, सेवा या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ।
(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

2. स्वतंत्रता का अधिकार :–भारतीय संविधान के अनु0 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।अनु019 में भारत के सब नागरिकों को छः मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।
अनु0 19(1) :– (क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(ख) शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता।
(ग) संघ बनाने की स्वतंत्रता।
(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास व संचरण की स्वतंत्रता।
(ड़) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता।
(छ) कोई वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
अनु0 19 द्वारा प्रदत अधिकार केवल नागरिकों कों ही प्राप्त हैं।
उपर्युक्त स्वतंत्रताएं आत्यन्तिक नहीं है। किसी भी देश में नागरिको के अधिकार असीमित नहीं हो सकते है। एक व्यवस्थित समाज में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनु019 के खण्ड (2) से (6) के अधीन राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार आदि के हितों की रक्षा करने के लिए निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। किन्तु निर्बन्धन युक्तियुक्त होना

चाहिये।कोई निर्बन्धन युक्तियुक्त है या नहीं इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय की शक्ति न्यायालयों को है, विधान मण्डल को नहीं।

निर्बन्धन के आधार (अनु019(2))वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगाये जा सकते है।

(1) राज्य की सुरक्षा। (2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में।
(3) शिष्टाचार या सदाचार के हित में। (4) लोक व्यवस्था।
(5) न्यायालय अवमान। (6) मानहानि।
(7) अपराध उद्दीपन। (8) भारत की प्रभुत्ता एवं अखण्डता।

सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनु0 19(3) में उल्लेखित निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगाये जा सकते है।

(1) सभा शान्ति पूर्ण होनी चाहिये। (2) सभा बिना हथियार के होनी चाहिये।
(3) अनु0 19 के खण्ड (3) के अर्न्तगत लोक व्यवस्था के हित में निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं।
अनु0 19 (1)(ग) के अन्तर्गत संघ की स्वतंत्रता पर अनु0 19 (4) के आधारों पर लोक व्यवस्था एवं नैतिकता पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

अनु0 19(1) (घ) एवं 19(1) (ड़) के अन्तर्गत भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता पर अनु0 19(5) में वर्णित निम्न लिखित आधारों पर युक्ति युक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं–

(1) साधारण जनता के हित में। (2) किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए।

अनु0 19(1) (छ) में प्रदत्त वृति, व्यापार, एवं कारोबार की स्वतंत्रता पर राज्य निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगा सकता हैः–

(1) साधारण जनता के हित में। (2) किसी वृति, या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करके।
(3) नागरिकों को पूर्णतः या कारोबार से बहिष्कृत करके।

I. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनु0 20):–

अनु0 20 उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है। निम्नलिखित संरक्षण प्रदान करता है –

(क) कार्येत्तर विधियों से संरक्षण।(ख) दोहरे दण्ड के विरूद्ध संरक्षण।
(ग) आत्म अभिशंसन से संरक्षण।
(1) अनु0 20(1) यह उपबन्धित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल प्रवृत विधि के उल्लघंन के अतिरिक्त अन्य अपराध के उल्लंघन के लिए दण्डित नहीं किया जायेगा।

II. **दोहरे दण्ड से संरक्षण (Double jeopardy)** – अनु0 20 (2) उपबन्धित करता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा। अनु0 20 (2) के संरक्षण के लिए तीन आवश्यक शर्तें है –
(क) व्यक्ति अभियुक्त होना चाहिए।
(ख) अभियोजन या कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो तथा वह न्यायिक प्रकृति की रही हो।
(ग) अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के सम्बन्ध में हो।

III. आत्म अभिशंसन से संरक्षण (Self Incrimination) :–अनु0 20 (3) यह उपबन्धित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।इस संरक्षण हेतु निम्न लिखित शर्तें पूरी होनी चाहियें–
(क) व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप हो।
(ख) उसे स्वयं के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो या बाध्य किया जाए।

IV. **प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनु021) –**अनु021 यह उपबन्धित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं। **अनु0 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।**

PTS JODHPUR

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (**A.I.R 1978 S.C.597**) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनु0 21 को एक नया आयाम देकर इसके क्षेत्र को अत्यन्त विशद बना दिया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनु0 21 में प्रयुक्त ''प्रक्रिया'' से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो न्यायपूर्ण एवं युक्तियुक्त हो। प्रक्रिया युक्तियुक्त तब ही होगी जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।

अनु021(क):– 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

गिरफ्तारी एवं निरोध के विरूद्ध संरक्षण (अनु0 22) :–अनु022 के खण्ड (1) और (2) किसी अपराध के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्न लिखित अधिकार प्रदान करते हैं –

(क) गिरफ्तारी के आधार अतिशीघ्र बताये जाने का अधिकार।

(ख) अपनी रूचि के वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार।

(ग) गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार।

(घ) 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता।

अपवाद – अनु0 22 (3) में उक्त अधिकार के दो अपवाद हैं। शत्रु देश के व्यक्तियों तथा निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त नहीं है।

निवारक निरोध विधियां :– अनु0 22 के खण्ड (4) से (7) किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अन्तर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करतें हैं। निवारक निरोध के अन्तर्गत निरूद्ध व्यक्तियों को निम्न लिखित संरक्षण प्रदान करते हैं।

(1) सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन।(2) गिरफ्तारी के कारण जानने तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। (3) सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन के बिना निरोध से विमुक्ति।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार :–दुराचारी एवं स्वार्थी व्यक्तियों तथा राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए अनु0 23 तथा 24 में प्रावधान किया गया है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं।

i. **मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध –** अनु0 23 के अन्तर्गत मानव के दुष्व्यवहार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है तथा इसका उल्लंघन दण्डनीय घोषित किया गया है। लेकिन राज्य व्यक्तियों पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है और ऐसा करते समय नागरिकों में धर्म, जाति, मूलवंश, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा।

ii. **कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :–**अनु0 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार –भारत में सभी लोगों को संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। धार्मिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अनु0 25 से 28 तक में प्रावधान किये गये हैं, जो निम्न हैं –

अन्तः करण की स्वतंत्रता – अनु0 25(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अन्तः करण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। राज्य धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य सांसारिक क्रिया कलापों के विनियमन या निर्बन्धन के सम्बन्ध में कानून बना सकता है।

I. **धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता** :–अनु0 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन स्वतंत्रता धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। इस क्रिया कलाप के लिए निम्न लिखित अधिकारी को शामिल किया गया है।

(क) धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण।

(ख) धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध।(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व।

(घ) जंगम और स्थावर सम्पत्ति का, विधि के अनुसार प्रशासन।

RTS JODHPUR

II. लेकिन उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था,सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

III. **धार्मिक कर से मुक्ति (अनु0 27)** – अनु0 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। यहां यह ज्ञातव्य है कि कर व शुल्क में अन्तर है। लेकिन राज्य किसी धार्मिक सम्प्रदाय के लिए कार्य करने के प्रयोजनार्थ उस सम्प्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल कर सकता है।,

IV. **राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना का प्रतिषेध (अनु0 28)** –

अनु0 28 में चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं का उल्लेख किया है –

(1) राज्य निधि से पूरी तरह पोषित संस्थाएं। (2) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं।

(3) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाएं। (4) राज्य प्रशासित किन्तु किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं।

नं0 (1) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नं0 (2) व (3) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मत्ति दे दी हो। नं0 (4) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता को सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। भारतीय धर्म निरपेक्षता की निम्न विशेषताएं हैं :–

(1) राज्य किसी धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं होगा।

(2)राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या आस्था के आधार पर विभेद नहीं करेगा ।

(3) राज्य न तो किसी धर्म का पक्ष लेता है न ही किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ है।

(4) संविधान की प्रस्तावना में भी ''पंथ निरपेक्ष'' शब्द समाविष्ट किया गया है।

''एस0 आर0 बोम्मई बनाम भारत संघ'' के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धर्म निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढ़ांचा है।

5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार – अनु0 29 एवं 30 में भारत के नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी निम्न लिखित अधिकार प्रदान कियें गये है।

(1) अनु0 29 (1) भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनु0 30 का खण्ड (2) इस अधिकार को और भी सुदृढ़ बना देता है, जिसके अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक समुदाय के प्रबन्ध में होने के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

(2) अनु0 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न किया जायेगा।

(3) अनु0 30 (1) द्वारा धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनु0 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है किन्तु अनु0 29 द्वारा प्रदत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार –अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। अनु0 32 संविधान के भाग तीन में होने के कारण स्वयं एक मूल अधिकार है।

अनु0 32 (1) नागरिकों को संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित कराने के अधिकार की गारन्टी प्रदान करता है। अनु0 32 (2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट जिनमें अन्तर्गत **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण** प्रकार की रिट भी सम्मिलित है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनु0 32(3) के अधीन संसद विधि द्वारा किसी न्यायालय को उसकी सीमाओं के भीतर अनु0 32(2) की शक्तियां प्रदान कर सकती है ।

अनु032 (4) में प्रावधान है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इन अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जायेगा। **अनु0 32 "संविधान का आधारभूत ढांचा है "**

रिट्स और उनकी प्रकृति :– रिट पाँच प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित हैः–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट (Writ of Habeas Corpas) – बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpas) एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है " *निरूद्व व्यक्ति को प्रस्तुत करो*"। यह रिट एक आदेश के रूप मे उन व्यक्तियों के विरूद्व जारी की जाती है जो किसी को बन्दी बनाये हुए है। संक्षेप मे यह रिट निरूद्व व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है। यदि दिखाये गये कारणों से यह पता चलता है कि निरोध का कोई विधिगत औचित्य नही है तो न्यायालय निरूद्व व्यक्ति को छोड देता है। इस प्रकार इस रिट का मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी रूप से निरूद्व किये गये व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस रिट के अन्तर्गत निरूद्व व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना एक आवश्यक शर्त थी किन्तु " कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जलिंग" (AIR 1974 SC 510) के मामले मे उच्चतम न्यायालय मे यह अभिनिर्धारित किया है कि इस रिट के अन्तर्गत निरूद्व व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नही है। व्यक्तियों को बिना सामने लाये न्यायालय उसे छोडने का आदेश दे सकता है।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट की शर्ते :– इस रिट को जारी करने की दो मुख्य शर्ते है :–

1. न्यायालय को यह सुनिश्चित हो जाये कि बन्दीकरण अवैध है। यदि बन्दीकरण किसी विधि के उपबन्धो के अनुसार है तो यह लेख जारी नही किया जा सकता। अतुल चन्द बनाम बंगाल राज्य (AIR 1974 SC 2285)
2. रिट जारी करने के समय तक बन्दी रिहा न किया गया हो। यदि बन्दी को पहले ही छोड दिया गया हो तो रिट से कोई लाभ नही हो सकता इसलिए व्यर्थ मे लेख जारी नही करेगा। मोहित चन्द बनाम जिला मजिस्ट्रेट कलकता (AIR 1974 SC 2287)

2. परमादेश – रिट (Writ of Mandamus) – परमादेश का अर्थ है " *हम आदेश देते है*।"इस प्रकार परमादेश उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक – प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत सरकार और निगम भी शामिल है , को उनके विधिक या लोक कर्त्तव्य या किसी विधि के अधीन दिए गये कर्त्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को विधि द्वारा विहित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए विवश किया जाना है। विभागीय अनुदेश जो विधि नही होने का पालन कराने के लिए इस लेख का उपयोग नही किया जा सकता। जे.आर. रघुपति बनाम आंध्रप्रदेश (AIR 1988 SC 1681)

परमादेश रिट जारी करने की शर्ते :–

1. परमादेश के लिए याचना करने वाले का कोई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय विधिक अधिकार होना चाहिए। सी.टी.कॉलेज बनाम चन्द मोहन (AIR 1978 इलाहाबाद 93)
2. परमादेश किसी वर्तमान अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। किसी अधिकार को घोषित या सिद्व करने के लिए नही। लेश राम मनोबी सिंह बनाम कम्पूथांग्जाम (AIR 1978 गौहाटी 131)
3. परमादेश केवल लोक कर्त्तव्य के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। किसी संविदा द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्य के प्रवर्तन के लिए नही। दूबर गोला बनाम भारत संघ (AIR 1952 कलकत्ता 496)

3. प्रतिषेध रिट (Writ of Prohibition)– प्रतिषेध रिट मुख्यतया अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जान या प्राकृतिक न्याय के नियमो के विरूद्व कार्य रिने से रोकने के लिए जारी किया जाता है है। संक्षेप मे प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है।

सह रिट दोनो अवस्थाओं मे जारी किया जाता है– जहाँ अधिकारिता से बाहर कार्य किया जाता है और जहाँ अधिकारिता है ही नही।

प्रतिषेध रिट जारी करने की शर्ते :–

1. यह लेख केवल ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ जारी हो सकता है जिसके कार्य न्यायिक या न्यायिक सदृश (Quasi- judicial) हो।

2. यह लेख तभी जारी हो सकता है, जबकि ऐसा प्राधिकारी अपने क्षैत्राधिकार के बाहर कोई कार्य करता है, जो विधि या प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ हो। मानिक लाल बनाम प्रेम चन्द (AIR 1957 SC 431)

3. जहाँ कुछ कार्यवाही अधिकारिता के अन्दर और कुछ बाहर है वहाँ लेख केवल कार्यवाही के उस भाग के खिलाफ जारी किया जायेगा जो अधिकारिता के बाहर है। शिवपूजन राय इन्द्रासन राय बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम (AIR 1988 SC 845)

4. उत्प्रेषण रिट (Writ of Certiorari) – उत्प्रेषण रिट अधिनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्द्व न्यायिक कार्य करने वाले निकायो मे चलने वाले वादों मे वरिष्ठ न्यायालयो के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। जिससे उनके निर्णय की जाँच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण ीि तो उन्हे रद्द किया जा सके। केवल वही व्यक्ति इस लेख के लिए आवेदन कर सकता है जिसके किसी मूल अधिकार या विधि का अतिक्रमण हुआ हो।

उत्प्रेषण लेख जारी करने की शर्तेः–

1. उत्प्रेषण लेख जारी करने की यह आवश्यक शर्त है कि ऐसी गलती होनी चाहिए जो अभिलेख देखने से ही प्रकट हो, उसको खोजने की आवश्यकता नही होनी चाहिए। हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद ईशाक (AIR 1955 SC 233)

2. गलती विधि की होनी चाहिए, तथ्यो की नही। स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1976 SC 232)

3. यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की उपेक्षा की गई हो तो उत्प्रेषण लेख जारी किया जा सकता है। भारत बैंक बनाम भारत बैंक कर्मचारी (AIR 1950 SC 188)

प्रतिषेध (Prohibition) और उत्प्रेषण (Certiorari) मे अन्तर

प्रतिषेध बहुत कुछ उत्प्रेषण से मिलता जुलता है। ये दोनो रिट मुख्यता अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने हरिविष्णु कामथ बनाम अहमद ईशाक (AIR 1955 SC 233) के मामले मे दोनो रिटो के अन्तर कि निम्न शब्दों मे व्यक्तत किया है "जब कोई अधिनस्थ न्यायालय ऐसे मामले की सूनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारिता नही प्राप्त है तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध– रिट जारी करके अधिनस्थ न्यायालय को उन कार्यवाहियों को आगे बढाने से रोक सकता है। दूसरी और यदि अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है तो उत्प्रेषण रिट जारी किया जायेगा ओर उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जायेगा।"

5. अधिकार पृच्छा रिट (Writ of Quo- warranto) – अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है " आपका प्रधिकार क्या है ?" यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्व जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किये हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है। जिसे धारण करने का उसे कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर बनाम गोविन्द राव (AIR 1985 SC 491)

अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए :–

1. प्रश्नास्पद पद एक सार्वजनिक पद हो।
2. व्यक्ति को विधिक रूप से उस पद को धारण करने का अधिकार न हो।

अधिकार – पृच्छा रिट किसी निजी प्रकृति के पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध जारी किया जा सकता है। जमालपुर समाज सभा बनाम डा.डी. राम (AIR 1954 पटना 297)

1. पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनु0 33)

अनु0 33ः– इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, बलों आदि को लागू होने में, उपान्तरण करने की संसद की शक्ति :– (पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन) संसद अपनी इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में मूलाधिकारों को उपान्तरित करके यह व्यवस्था कर सकती है कि किस सीमा तक इन व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे–

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को,

(ख) लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी सुरक्षा बलों के सदस्यों को,

(ग)आसूचना या प्रति आसूचना के उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को,
(घ) (खण्ड क) से खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को,
लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

2. मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 (क)–संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात् एक नया भाग 4–क जोड़ा गया है जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। नये अनुच्छेद 51(क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–
(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,
(ख) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उसका पालन करें,
(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाये रखे,
(घ) देश की रक्षा करे और आव्हान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें,
(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं,
(च) हमारी सामासिक (Composite) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें,
(छ) प्राकृतिक पर्यावरण (environment) की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करे, उनका संवर्द्धन करे ताकि प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रहे।
(ञ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,
(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,
(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले।
(ट) छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के माता–पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर दें।
संविधान में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता :– सरकार द्वारा नियुक्त संविधान संशोधन समिति का मत था कि जहाँ संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहां मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिये। अधिकार और कर्तव्य एक–दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। प्रस्तुत संशोधन संविधान में इसी कमी को दूर करने के लिए पारित किया गया है। समिति के सदस्यों का यह विचार था कि भारत में लोग केवल अधिकारों पर जोर देते हैं, कर्तव्यों पर नहीं। किन्तु संविधान–समिति के सदस्यों का यह मत बिल्कुल गलत है। प्रारम्भ से ही भारत में कर्तव्यों के पालन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। भारत के सभी धर्मग्रन्थों में कर्तव्य–पालन का ही उपदेश प्रमुख है। गीता और रामायण जैसे महान् ग्रन्थ हमें अपने अधिकारों की परवाह किये बिना अपने कर्तव्यों के पालन करने का ही उपदेश देते हैं। कर्तव्यों का पालन करना व्यक्ति के हित में है और इससे समाज का भी हित होता है। संशोधन–समिति के सदस्यों का यह कहना भी गलत है कि भारतीय संविधान में केवल मूल अधिकारों पर ही बल दिया गया है और समाज के प्रति नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के उपबन्धों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान ने जहाँनागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये हैं, वहीं उन कर्तव्यों को भी अधिरोपित किया है। नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित के विरूद्ध नहीं कर सकता है। राज्य को लोकहित में उसके मूल अधिकारों पर निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्राप्त है।

3. अनुच्छेद 311

संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना–

(1) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) यथोपूर्वक किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरूद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दियागया है, पदच्युत किया जाएगा या पदसे हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं,

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं रहेगा।

परन्तु यह और कि यह खंड लागू नहीं होगा–

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है या

(ख) जहां किसी व्यकित को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए, या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा केहित में समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।

(3) यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य है या नही ंतो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

PTS, JODHPUR

MODULE B-02 : Soft Skill (12 – Sessions)

Paper 10 B2 (06 – Sessions)

पुलिस बल में लिंग संवेदीकरण (Gender Sensitization) और संवेदनशीलता केवल एक कौशल नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने की बुनियादी शर्त है। जब एक पुलिस अधिकारी सहानुभूति और खुले दिमाग से काम करता है, तो समाज का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ता है।
यहाँ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तृत विवरण है।

1. पुलिस में लिंग संवेदीकरण और संवेदनशीलता

इसका अर्थ है लिंग के आधार पर पूर्वाग्रहों को छोड़ना। पुलिस को यह समझना चाहिए कि महिलाएँ, पुरुष और स्ळठज्फप्। समुदाय की जरूरतें और चुनौतियाँ अलग–अलग हो सकती हैं।
रूढ़िवादिता को तोड़नारू यह सोचना बंद करना कि ष्महिलाएँ झूठ बोलती हैंष् या ष्ट्रांसजेंडर अपराधी होते हैंष्।
सुरक्षित वातावरणरू पुलिस थानों को ऐसा बनाना जहाँ हर लिंग का व्यक्ति बिना डरे अपनी बात कह सके।

2. सहानुभूति (Empathy) और खुलापन (Openness)

सहानुभूतिरू पीड़ित के दर्द को महसूस करना। ष्आपके साथ जो हुआ वह गलत थाष् कहना ही पीड़ित का आधा तनाव कम कर देता है।
खुलापनरू नए विचारों और समुदायों के प्रति स्वीकार्यता रखना। किसी की जीवनशैली या पहचान के आधार पर उसे जज न करना।

3. सक्रिय श्रवण (Active Listening) और संचार (Communication)

सुनना बनाम समझनारू केवल सुनना नहीं, बल्कि यह समझना कि शिकायतकर्ता क्या कह रहा है और वह क्या महसूस कर रहा है।
बीच में न टोकनारू पीड़ित को अपनी पूरी बात कहने दें। बार–बार टोकने से वह घबरा सकता है।
गैर–शाब्दिक संचाररू बात करते समय आँखों में आँखें डालना (म्लम बवदजंबज), सिर हिलाना और शांत मुद्रा बनाए रखना।

4. विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार (Behavioral Guidelines)

वर्ग– पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए?
महिलाएँ– सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी के नियमों का पालन करें। महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। ''विक्टिम शेमिंग'' (चरित्र पर सवाल उठाना) बिल्कुल न करें।
LGBTQIA+ – उनकी पहचान का सम्मान करें। सही सर्वनाम (च्तवदवनदे) का उपयोग करें। उनके साथ किसी भी प्रकार का उपहास या शारीरिक शोषण दंडनीय है।
शिकायतकर्ता गवाह – उन्हें सुरक्षा का एहसास कराएं। गवाह को डराएं नहीं, बल्कि उसे श्सच्चाई का साथीश महसूस कराएं।
पीड़ित (Victim) – उनके साथ एक 'काउंसलर' की तरह व्यवहार करें। उनकी गोपनीयता (Privacy) बनाए रखना कानूनी जिम्मेदारी है।

5. प्रतिक्रिया और पारस्परिक कौशल (Interpersonal Skills)

धैय : पुलिस का काम तनावपूर्ण है, लेकिन गुस्सा पीड़ित पर नहीं निकलना चाहिए।
स्पष्टता : कानूनी प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में समझाएं, कठिन कानूनी शब्दों का प्रयोग कम करें।
त्वरित प्रतिक्रिया : गंभीर मामलों में (जैसे घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न) तुरंत कार्रवाई करना संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

RTC JODHPUR

Active Listening, Reacting, and Interpersonal Skills with visitors and victims :-

Active Listening (सक्रिय सुनना), Reacting (उचित प्रतिक्रिया देना) और Interpersonal Skills (अंतरव्यक्तीय कौशल) को विशेष रूप से आगंतुकों (Visitors) और पीड़ितों (Victims) के संदर्भ में विस्तार से समझाया गया है कृ यह पुलिस, फ्रंटलाइन स्टाफ, काउंसलर एवं सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी प्रशिक्षण सामग्री है।

1. Active Listening (सक्रिय सुनना)

सक्रिय सुनना का अर्थ है – सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक, बिना बाधा डाले, समझने की भावना से सुनना।

मुख्य बिंदु

- पीड़ित/आगंतुक की बात बीच में न काटें
- आँखों से संपर्क बनाए रखें
- सिर हिलाकर या छोटे शब्दों से संकेत दें (हाँ, समझ रहा हूँ)
- मोबाइल या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें
- भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें

उदाहरण वाक्य

- "मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।"
- "कृपया पूरी बात बताइए।"
- "यह आपके लिए बहुत कठिन स्थिति रही होगी।"

लाभ

- विश्वास बढ़ता है
- पीड़ित को सम्मान का अनुभव होता है
- सही जानकारी प्राप्त होती है

2. Reacting (उचित प्रतिक्रिया देना)

उचित प्रतिक्रिया का मतलब है – स्थिति के अनुसार शांत, संवेदनशील और संतुलित प्रतिक्रिया देना।

मुख्य बिंदु

- शांत स्वर में बात करें
- गुस्सा या झुंझलाहट न दिखाएँ
- पीड़ित को दोष न दें
- सहानुभूति (म्उचंजील) दिखाएँ

उदाहरण वाक्य

- "आप अकेले नहीं हैं, हम आपकी मदद करेंगे।"
- "आप सुरक्षित हैं।"
- "हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे।"

बचें

- "आपकी गलती है।"
- "यह छोटी बात है।"
- मजाक या तंज कसना

RTS JODHPUR

3. Interpersonal Skills (अंतरव्यक्तीय कौशल)

यह वे कौशल हैं जिनसे व्यक्ति दूसरों से सम्मानजनक, प्रभावी और सकारात्मक संबंध बनाता है।

आवश्यक कौशल

- विनम्र व्यवहार
- स्पष्ट एवं सरल भाषा
- धैर्य
- सम्मानजनक बॉडी लैंग्वेज
- गोपनीयता बनाए रखना

उदाहरण

- स्वयं का परिचय देना
- पीड़ित को बैठने के लिए कहना
- प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाना

Visitors और Victims से व्यवहार करते समय विशेष बिंदु

- उनकी गरिमा (Dignity) बनाए रखें
- गोपनीयता का सम्मान करें
- जल्दी निष्कर्ष न निकालें
- संवेदनशील मामलों में अलग स्थान पर बातचीत करें

Empathy, Openness - with visitors and victims and clarity while making decisions :-

समानुभूति (Empathy), खुलेपन (Openness) और स्पष्टता (Clarity) का संतुलन बनाना एक कला है, खासकर तब जब आप आगंतुकों (Visitors) या पीड़ितों (Victims) के साथ व्यवहार कर रहे हों। यहाँ इन तीनों गुणों का विस्तार से विवरण दिया गया है :–

1. समानुभूति (Empathy): भावनाओं को समझना

समानुभूति का अर्थ है खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर देखना। पीड़ितों के साथ काम करते समय यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है।

सक्रिय श्रवण (Active Listening): जब कोई पीड़ित अपनी बात कहे, तो उसे बिना टोके सुनें। उनकी पीड़ा को श्महसूसश करें, न कि सिर्फ 'सुनें'।

निर्णय–मुक्त व्यवहार (Non&judgmental): आगंतुक या पीड़ित को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उनके चरित्र या परिस्थितियों का न्याय कर रहे हैं।

मानवीय दृष्टिकोणरू नियमों को लागू करते समय यह याद रखें कि आपके सामने एक इंसान है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पीड़ित डरा हुआ है, तो पहले उसे सहज महसूस कराएं, फिर कागजी कार्रवाई शुरू करें।

2. खुलापन (Openness): पारदर्शिता और पहुंच

PTS JODHPUR

खुलेपन का मतलब है कि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि लोग आप पर भरोसा कर सकें।

सुलभता (Accessibility): आगंतुकों को महसूस होना चाहिए कि आपसे मिलना या अपनी बात कहना आसान है। 'बंद दरवाजों' की नीति के बजाय संवाद के रास्ते खुले रखें।

ईमानदार संवाद: यदि कोई काम नियमों के कारण नहीं हो सकता, तो उसे विनम्रता के साथ स्पष्ट रूप से बताएं। कुछ भी छिपाने से अविश्वास पैदा होता है।

फीडबैक का स्वागत: पीड़ितों या आगंतुकों को अपनी राय देने का मौका दें। इससे उन्हें लगता है कि उनकी बात का महत्व है।

3. स्पष्टता (Clarity): निर्णय लेने की शक्ति

समानुभूति और खुलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप भ्रमित रहें। निर्णय लेते समय स्पष्टता बहुत जरूरी है।

तर्कसंगत आधार (Reasoning): आपका निर्णय भावनाओं पर नहीं, बल्कि तथ्यों और नियमों पर आधारित होना चाहिए।

सरल भाषा का प्रयोगरू जटिल कानूनी या तकनीकी शब्दों के बजाय सरल भाषा में निर्णय समझाएं, ताकि पीड़ित समझ सके कि आगे क्या होगा।

समय सीमा (Timeline): 'हम देखेंगे' कहने के बजाय, स्पष्ट बताएं कि कार्रवाई में कितना समय लगेगा।

Definition, Difference between Soft and Hard skills, Importance of Soft Skills :-

1- Soft Skills की परिभाषा (Definition of Soft Skills)

Soft Skills वे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवहारिक क्षमताएँ होती हैं, जो व्यक्ति को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, टीम में कार्य करने, समस्याओं को हल करने और कार्यस्थल पर सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने में सहायता करती हैं।
सरल शब्दों में – Soft Skills पुलिस कर्मी के व्यवहार, सोच, संचार और दृष्टिकोण से जुड़ी क्षमताएँ हैं।

उदाहरण (थाना स्तर पर) :

- विनम्र व्यवहार
- धैर्य
- सहानुभूति
- टीम वर्क
- Communication Skill (संचार कौशल)
- Team Work (टीम वर्क)

PTS, JODHPUR

- Leadership (नेतृत्व क्षमता)
- Time Management (समय प्रबंधन)
- Problem Solving (समस्या समाधान)

2. Hard Skills की परिभाषा (Definition of Hard Skills)

Hard Skills वे तकनीकी या पेशेवर कौशल होते हैं, जिन्हें किसी विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा या अभ्यास द्वारा सीखा जाता है और जिन्हें मापा जा सकता और जो सीधे ड्यूटी से संबंधित होते हैं।
सरल शब्दों में – Hard Skills व्यक्ति की तकनीकी जानकारी और काम करने की क्षमता होती है।

उदाहरण (पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए)

- कानून एवं धाराओं की जानकारी
- एफआईआर लिखना
- हथियार संचालन
- ड्रिल एवं परेड
- वाहन चलाना
- कंप्यूटर / CCTNS संचालन
- टाइपिंग
- अकाउंटिंग
- वाहन चलाना

विशेषता	Hard Skills	Soft Skills
सीखने का तरीका	शिक्षा, कोर्स या ट्रेनिंग से।	अनुभव, अभ्यास और स्वभाव से।
प्रकृति	तकनीकी और व्यावहारिक।	व्यवहारिक और भावनात्मक।
मापन	सर्टिफिकेट या टेस्ट से मापा जा सकता है।	इसे मापना कठिन है (इसे महसूस किया जाता है)।
उपयोग	एक विशेष जॉब के लिए जरूरी।	हर जॉब और निजी जीवन में जरूरी।
उदाहरण	डेटा एनालिसिस, टाइपिंग, वेल्डिंग।	नेतृत्व (Leadership), धैर्य, सहानुभूति।

4. Soft Skills का महत्व (Importance of Soft Skills)

☐ 1. जनता का विश्वास बढ़ाने में – विनम्र व्यवहार से पुलिस की छवि अच्छी बनती है।
☐ 2. पीड़ितों से सहानुभूति – पीड़ित व्यक्ति को मानसिक संबल मिलता है।
☐ 3. विवाद नियंत्रण में सहायक – शांतिपूर्ण संवाद से झगड़े कम होते हैं।
☐ 4. वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर समन्वय – आदेशों का सही पालन होता है।

PTC JODHPUR

☐ 5. टीम वर्क को मजबूत बनाता है – थाना स्टाफ में सहयोग बढ़ता है।
☐ 6. सही एवं शीघ्र निर्णय – तनावपूर्ण स्थिति में विवेकपूर्ण कार्य।
☐ 7. पेशेवर छवि निर्माण – पुलिस को अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है।

5. पुलिस/प्रशासनिक सेवाओं में Soft Skills का महत्व

- जनता से विनम्र व्यवहार
- पीड़ितों से सहानुभूति
- वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर समन्वय
- विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
- कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता

Elements of Soft Skills – Written, Oral, Gestures, Signs, Expressions :-

1- Written Communication (लिखित संचार) –

अर्थ :

- थाना में किए जाने वाले सभी लिखित कार्य जिनके माध्यम से सूचना, आदेश या रिपोर्ट तैयार की जाती है।

उदाहरण :

- रोजनामचा आम (General Diary)
- एफआईआर लेखन में सहायता
- आवेदन/शिकायत का संक्षेप लेखन
- वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट
- नोटिस या पंचनामा

अच्छे लिखित संचार के गुण :

- साफ एवं स्पष्ट भाषा
- सही तथ्य और समय
- बिना काट–छांट के लेखन
- संक्षिप्त लेकिन पूर्ण जानकारी

महत्व :

- रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है
- जांच में सहायता मिलती है
- कानूनी प्रक्रिया मजबूत होती है

2. Oral Communication (मौखिक संचार) –

अर्थ :

- जनता, पीड़ित, आरोपी, गवाह एवं अधिकारियों से बोलकर संवाद करना।

उदाहरण :

- फरियादी से बातचीत
- वरिष्ठ अधिकारी को मौखिक रिपोर्ट

PTS, JODHPUR

- ड्यूटी के दौरान निर्देश देना
- पूछताछ करना

☐अच्छे मौखिक संचार के गुण :

- शांत और विनम्र स्वर
- स्पष्ट उच्चारण
- संयमित भाषा
- सम्मानजनक शब्द

महत्व :

- जनता का विश्वास बढ़ता है
- विवाद कम होते हैं
- सही सूचना प्राप्त होती है

3. Gestures (हाव–भाव) –

अर्थ :

- शरीर की गतिविधियों से संदेश देना।

उदाहरण :

- हाथ से रुकने का संकेत
- लाइन में खड़े होने का इशारा
- बैठने का संकेत

महत्व :

- बिना बोले भी संदेश पहुंचता है
- भीड़ नियंत्रण में सहायक
- आदेश प्रभावी बनते हैं

ध्यान रखें :

- आक्रामक हाव–भाव न हों
- मर्यादित मुद्रा रखें

4. Signs (संकेत/चिन्ह) –

अर्थ :

- प्रतीकों या बोर्ड द्वारा सूचना देना।

उदाहरण :

- थाना परिसर में दिशा संकेत
- नो स्मोकिंग बोर्ड
- हेल्प डेस्क संकेत
- पार्किंग संकेत

महत्व :

PTS, JODHPUR

- आम जनता को सुविधा
- व्यवस्था बनाए रखने में मदद
- समय की बचत

5. Expressions (चेहरे के भाव) –

अर्थ :

- चेहरे के भावों से भावना व्यक्त करना।

उदाहरण :

- पीड़ित से सहानुभूति
- वरिष्ठ से बात करते समय गंभीरता
- जनता से बात करते समय सौम्यता

महत्व :

- भरोसा पैदा करता है
- मानवीय छवि बनती है
- तनाव कम होता है

थाना में Soft Skills अपनाने से लाभ :

- पुलिस की छवि सुधरती है
- जनता का सहयोग बढ़ता है
- कार्य में दक्षता आती है
- विवाद की संभावना कम होती है

PTS, JODHPUR

MODULE A-01 : Introduction of Law
(54 – Sessions)

Paper 12 B2 (6 – Sessions)

जीवन का उद्देश्य और पुलिस का पेशा – "लोगों के रक्षक के रूप में"

जीवन का उद्देश्य:–

जीवन का उद्देश्य एक गहरी और व्यापक अवधारणा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है। हालांकि, जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज में योगदान देना, खुद को विकसित करना और दूसरों की मदद करना माना जाता है। जीवन में संतुलन, प्यार, मित्रता, परिवार, और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है और अपने कर्मों से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना है। यह उद्देश्य अक्सर व्यक्ति के आस्थाओं, विश्वासों और जीवन के अनुभवों के आधार पर आकार लेता है।

जीवन के उद्देश्य के कुछ प्रमुख पहलू:–

- आध्यात्मिक विकास: जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने अस्तित्व के मूल को समझना हो सकता है।
- सामाजिक योगदान**:** समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, लोगों की मदद करना और एक बेहतर समाज की रचना करना।
- पारिवारिक संबंध: अपने परिवार को प्रेम और सहयोग देना, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना।
- व्यक्तिगत संतोष: आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना, अपने कर्मों से खुश रहना और अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर रहना।

पुलिस का पेशा – "लोगों के रक्षक के रूप में"

पुलिस विभाग समाज की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह पेशा अपने आप में एक महान उद्देश्य और जिम्मेदारी को व्यक्त करता है। पुलिस अधिकारी न केवल कानून को लागू करते हैं, बल्कि वे समाज में सुरक्षा और न्याय की गारंटी देते हैं। पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज में हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराने का भी होता है।

पुलिस के पेशे का उद्देश्य:–

- सुरक्षा प्रदान करना:
  पुलिस का प्रमुख उद्देश्य समाज को सुरक्षित बनाना है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं ताकि लोग अपने दैनिक जीवन में बिना डर के रह सकें।

PTS, JODHPUR

- कानून का पालन करवाना:
  पुलिस अधिकारियों का मुख्य कार्य कानून का पालन करवाना होता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज में हर व्यक्ति नियमों का पालन करे, ताकि किसी को भी असुरक्षा का सामना न करना पड़े।
- अपराधों की रोकथाम:
  पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय अपनाती है, जैसे गश्त करना, समुदाय के साथ सहयोग करना और अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ना।
- आपातकालीन सेवाएं:
  किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदा या अपराध की स्थिति में पुलिस तत्काल सहायता प्रदान करती है। उनका कार्य स्थिति को नियंत्रण में लाना और प्रभावित लोगों की सहायता करना है।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना:
  पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को समान और निष्पक्ष न्याय मिले। वे मानवाधिकारों की रक्षा करती हैं और समाज में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं।
- सामाजिक शांति और सद्भाव बनाए रखना:
  पुलिस का कार्य केवल अपराधों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में शांति बनाए रखने और समाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का भी है।

पुलिस के पेशे की चुनौतियाँ:–

- मानसिक और शारीरिक दबाव:
  पुलिस अधिकारियों को अक्सर खतरनाक और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपराधों की जांच करना, मामलों का समाधान करना और समाज में शांति बनाए रखना एक कठिन कार्य है।
- समाजिक आलोचना:
  कभी–कभी पुलिस को समाज में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, खासकर जब कोई विवादित निर्णय लिया जाता है।
- जीवन का जोखिम:
  पुलिस अधिकारियों के लिए उनकी सुरक्षा कभी–कभी खतरे में भी पड़ती है, विशेषकर जब वे खतरनाक अपराधियों का सामना करते हैं या जोखिमपूर्ण मिशनों पर होते हैं।
- मानवीय दायित्व:
  पुलिस का कार्य केवल आदेश लागू करने का नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने और उनके साथ सहानुभूति रखने का भी है। यह पेशा व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौती देता है।

पुलिस के पेशे का महत्व:–

पुलिस का पेशा समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल कानून की निगरानी नहीं करता, बल्कि समाज के हर वर्ग को सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देता है। जब समाज के नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तब समाज में समृद्धि और विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं। पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज में विश्वास और

RTS, JODHPUR

सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है।

पुलिस का पेशा न केवल एक नौकरी है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी और जीवन का उद्देश्य है। एक पुलिस अधिकारी का जीवन समाज के प्रति निष्ठा, साहस और सेवा की मिसाल होता है। वे असली नायक होते हैं, जो दिन–रात अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का कार्य करते हैं।

कल्याणकारी राज्य में पुलिसिंग (Policing in a Welfare State)

कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है, जो अपने नागरिकों की भलाई और विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ अपनाता है। ऐसे राज्य में सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय, समानता, और समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। पुलिसिंग का कार्य एक कल्याणकारी राज्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और कल्याण के लिए भी काम करती है।

कल्याणकारी राज्य में पुलिस के कार्य:

- कानून व्यवस्था बनाए रखना:
  पुलिस का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। कल्याणकारी राज्य में, पुलिस को न केवल अपराधों का निवारण करना होता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि नागरिकों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता मिलें। पुलिस नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे बिना डर के अपने जीवन को जी सकें।
- मानवाधिकारों की सुरक्षा:
  कल्याणकारी राज्य में, पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करें। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर नागरिक को न्याय मिले और वह किसी प्रकार के उत्पीड़न या भेदभाव का शिकार न हो। पुलिस को अपनी कार्यशैली में संवेदनशील और न्यायप्रिय होना चाहिए।
- समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा:
  कल्याणकारी राज्य में, पुलिस को समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना होता है। यह वर्ग आमतौर पर महिलाएँ, बच्चे, वृद्धजन, और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय हो सकते हैं। पुलिस को उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, पुलिस को सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समाज में समानता का माहौल बने।
- समाज में सहयोग और शांति सुनिश्चित करना:
  कल्याणकारी राज्य में, पुलिस का कार्य केवल अपराधों को रोकना नहीं होता, बल्कि यह समाज में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना भी है। पुलिस को विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समाज में एकता और समझ बनी रहे। पुलिस को नागरिकों के विश्वास को जीतने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ एक अच्छे रिश्ते बनानी चाहिए।

RTS, JODHPUR

- सामाजिक समस्याओं का समाधान:
  कल्याणकारी राज्य में, पुलिस को केवल अपराधों से निपटने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें समाज की अन्य समस्याओं, जैसे गरीबी, नशा, घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं आदि, से निपटने के लिए भी कदम उठाने होते हैं। पुलिस को इस तरह की सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए।
- शिक्षा और जागरूकता फैलाना:
  पुलिस को समाज में कानून और व्यवस्था के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी करना चाहिए। पुलिस नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताकर एक बेहतर और अधिक समझदार समाज का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा, पुलिस को अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए।

कल्याणकारी राज्य में पुलिस के सामने चुनौतियाँ:

- न्याय की देरी:
  कल्याणकारी राज्य में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को कानूनी प्रक्रियाओं को तेज और प्रभावी बनाना होता है। लेकिन कभी–कभी न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे जनता में पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास घट सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, पुलिस को समय पर अपराधियों को पकड़ने और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए।
- विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानता:
  कल्याणकारी राज्य में पुलिस को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करना होता है। हालांकि, कई बार पुलिस अपनी कार्यशैली में भेदभाव कर सकती है, जो कमजोर वर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुलिस को अपनी कार्यशैली में निष्पक्षता और समानता बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- आधुनिक तकनीक और अपराध:
  आजकल अपराधों में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है। साइबर अपराध, फर्जी खबरें, और अन्य डिजिटल अपराधों का समाधान पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। पुलिस को इन नए प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से भी खुद को तैयार करना होता है।
- आंतरिक पुलिस सुधार:
  कल्याणकारी राज्य में, पुलिस बल के भीतर सुधार की आवश्यकता होती है। पुलिस बल में पारदर्शिता, जवाबदेही, और क्षमता का विकास होना चाहिए। एक सशक्त पुलिस बल समाज में शांति और न्याय का सही पालन कर सकता है।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में पुलिस की बदलती भूमिका – (CHANGING ROLE OF POLICE IN THE CONTEXT OF PRESENTSOCIAL ORDER)

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था तेजी से बदल रही है। तकनीकी उन्नति, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और शहरीकरण ने पुलिस की भूमिका को केवल श्अपराध रोकनेश से बदलकर श्सेवा प्रदाताश (मतअपबम च्तवअपकमत) की ओर मोड़ दिया है। इस सामाजिक व्यवस्था (Present Social

Order) में भारतीय पुलिस की भूमिका औपनिवेशिक काल (1861 एक्ट) की 'शासक–केंद्रित' (ruler–centric) मानसिकता से बदलकर 'जन–केंद्रित' (citizen–centric) और श्सेवा–उन्मुखश (service–oriented) हो रही है। आधुनिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि जनता के साथ मिलकर सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना है।

1. शासक से सेवक की ओर (From Ruler to Servant)

पुराने समय में पुलिस का मुख्य कार्य नियंत्रण स्थापित करना था। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का मुख्य उद्देश्य ''नागरिक सेवा'' है। आज पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह (।बबवनदजंइसम) माना जाता है।

2. सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing)

आधुनिक समाज में पुलिस अब जनता से अलग रहकर काम नहीं कर सकती। श्मैत्रीश और श्जन–मित्रश जैसी पहल के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम हुई है।

- ''उद्देश्यरू'' अपराध रोकने के लिए जनता का सहयोग लेना।
- ''उदाहरणरू'' मोहल्ला समितियां और पुलिस–पब्लिक मीटिंग्स।

3. तकनीकी और साइबर विशेषज्ञता (Technological & Cyber EÛpertise)

आज के डिजिटल युग में अपराध सड़कों से ज्यादा इंटरनेट पर हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका अब शारीरिक बल से बदलकर ''डिजिटल फोरेंसिक'' और ''डेटा विश्लेषण'' की ओर बढ़ गई है।

- साइबर क्राइम सेल का गठन।
- CCTV निगरानी और ड्रोन के जरिए भीड़ नियंत्रण।

4. संवेदनशील वर्गों के प्रति सुरक्षा (मदेपजपअपजल जवूंतके टनसदमतंइसम ैमबजपवदे)

समाज में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की भूमिका अब अधिक संवेदनशील (Sensitive) हो गई है।

- ''पिंक बूथ (Pink Booths)'' और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।
- बाल मित्र पुलिस थानों का विकास।

5. मानवाधिकारों का संरक्षण (Protection of Human Rights)

वर्तमान समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब पुलिस की भूमिका केवल आरोपी को पकड़ना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कानूनी प्रक्रिया में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

❖ पुलिस के सामने वर्तमान चुनौतियां

- ''संसाधनों की कमी'' द्य जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की कमी। द्य

PTS JODHPUR

- ''राजनीतिक हस्तक्षेप'' द्य कार्यप्रणाली में बाहरी दबाव का होना। द्य
- ''मानसिक तनाव'' द्य काम के लंबे घंटे और छुट्टियों का अभाव। द्य
- ''नई किस्म के अपराध'' द्य डार्क वेब, क्रिप्टो स्कैम और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध। द्य

सुधार और भावी दिशा

- **मॉडल पुलिस एक्ट, 2006–** यह अधिनियम पुलिस को अधिक जवाबदेह, पेशेवर और जन–अनुकूल बनाने की सिफारिश करता है।
- **पुलिस सुधार समितिया–** राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977), रिबेरो समिति (1998), पद्मनाभैया समिति (2000) और मलिमथ समिति (2002) ने पुलिस की भूमिका को अधिक प्रभावी और मानवीय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

  सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2006 – इसमें पुलिस बल की कार्यप्रणाली में सुधार, पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने, और पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र करने के लिए निर्देशित किया गया था।
- **स्मार्ट पुलिसिंग (SMART Policing)–** प्रधान मंत्री द्वारा दी गई अवधारणा– Strict and Sensitive (कठोर और संवेदनशील), Modern and Mobile (आधुनिक और मोबाइल), Alert and Accountable (सतर्क और जवाबदेह), Reliable and Responsive (विश्वसनीय और उत्तरदायी), Tech–savvy (तकनीकी रूप से सक्षम)
-

पुलिस के काम में व्यवहार में बदलाव की जरूरत, PSO डेस्क/रिसेप्शन/कार्यस्थल की सफाई–

1. ''परिचय–''

' पुलिस का कार्य समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हालांकि, बदलते समय और समाज में विकास के साथ पुलिस की भूमिका और कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है।

' इसके साथ–साथ, पुलिस के कार्यस्थल जैसे च्ै डेस्क, रिसेप्शन, और अन्य कार्यस्थलों की सफाई और व्यवस्थितता भी पुलिस के कार्य की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

' इस नोट में हम पुलिस के काम में व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता और कार्यस्थल की सफाई पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

2. ''पुलिस के काम में व्यवहार में बदलाव की जरूरत–''

2.1 ''पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता और संवेदनशीलता–''

' ''समाज में पुलिस की छवि–''

' पारंपरिक रूप से पुलिस को कठोर और कभी–कभी भ्रष्ट माना जाता है। आज के समय में समाज की अपेक्षाएं बदल गई हैं। नागरिकों को पुलिस से अधिक सहानुभूति, समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

PTS JODHPUR

' पुलिस को अपने व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि समाज में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े।

' ''नागरिकों के साथ बेहतर संवाद–''

' पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ अच्छे संवाद और रिश्ते स्थापित करना भी है।

' पुलिस को अपने कार्य में एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे नागरिकों को महसूस हो कि पुलिस उनकी मदद करने के लिए है, न कि उनके साथ अत्याचार करने के लिए।

' ''संवेदनशीलता–''

' पुलिस को समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, और विकलांग लोगों के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

' उदाहरण के लिए, महिला सुरक्षा मामलों में पुलिस को अधिक संवेदनशील और तत्पर होना चाहिए, और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

2.2 ''पारदर्शिता और जवाबदेही–''

' पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। नागरिकों को यह महसूस होना चाहिए कि पुलिस जो कर रही है वह पूरी तरह से कानून के दायरे में है।

' अगर पुलिस कार्यों में पारदर्शिता नहीं होगी, तो समाज में भ्रष्टाचार और पक्षपाती व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा, जो पुलिस की छवि को और भी नकारात्मक बना देगा।

2.3 ''प्रोफेशनलिज्म और प्रशिक्षण–''

- पुलिस कर्मियों को आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण में न केवल कानून और नियमों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि पुलिस कर्मियों को लोगों से सही व्यवहार करने, तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए।
- साथ ही, पुलिस के कर्मचारियों को प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी, और निष्पक्षता के उच्च मानकों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

3. PSO डेस्क, रिसेप्शन और कार्यस्थल की सफाई की आवश्यकतारू''

3.1 **PSO डेस्क और रिसेप्शन की सफाईरू''

' ''पहला प्रभावरू''

' पुलिस थाने में PSO डेस्क और रिसेप्शन क्षेत्र वह पहला स्थान होता है जहाँ लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं या सहायता प्राप्त करते हैं। यदि यह स्थान गंदा और अव्यवस्थित है, तो यह नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

' साफ और व्यवस्थित रिसेप्शन क्षेत्र यह दर्शाता है कि पुलिस अपने काम में गंभीर और पेशेवर है। यह नागरिकों को एक सकारात्मक संदेश देता है।

PTC JODHPUR

' ''स्वच्छता और कार्यप्रणाली–''

' चै्ट डेस्क और रिसेप्शन क्षेत्र में सफाई केवल सौंदर्यवर्धन के लिए नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर सही माहौल बनाने के लिए भी जरूरी है। गंदगी और अव्यवस्था से तनाव और भ्रम उत्पन्न होता है, जो कर्मचारियों के काम को प्रभावित करता है।

' एक साफ–सुथरा रिसेप्शन और डेस्क क्षेत्र पुलिस की कार्यप्रणाली में विश्वास और पेशेवरिज्म को बढ़ावा देता है।

3.2 ''कार्यस्थल की सफाई का महत्वरू''

' ''स्वास्थ्य और सुरक्षारू– '

' कार्यस्थल की सफाई केवल उपस्थिति की बात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंदगी और अव्यवस्था से बैक्टीरिया और संक्रमण फैल सकते हैं, जो कर्मचारियों और नागरिकों दोनों के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं।

' साफ–सुथरे वातावरण में काम करने से मानसिक और शारीरिक सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे पुलिसकर्मी अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं।

' ''संगठनात्मक प्रभाव–'

' साफ कार्यस्थल पर एक सकारात्मक और व्यवस्थित वातावरण उत्पन्न होता है। यह पुलिस अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाता है और कार्य में सुधार करता है।

' एक स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यालय का वातावरण कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बना सकता है, क्योंकि यह मानसिक शांति और कार्य में एकाग्रता प्रदान करता है।

रुरुरुरु 3.3 ''स्वच्छता के लिए दिनचर्या और प्रक्रियारू''

' ''नियमित सफाईरू–''

' चै्ट डेस्क, रिसेप्शन, और अन्य कार्यस्थल क्षेत्रों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित हो।

' ''स्वच्छता अभियान–''

' पुलिस विभाग को स्वच्छता के महत्व के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करना चाहिए। नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने से कर्मचारियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

' ''स्वच्छता के लिए संसाधन–''

' साफ–सफाई के लिए जरूरी उपकरण और सामग्री (जैसे सफाई उत्पाद, बिन, दस्ताने, और सफाई के उपकरण) उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि सफाई में कोई कमी न हो।

PTS JODHPUR

' ''पुलिस के काम में व्यवहार में बदलाव–'

पुलिस को अपने काम में संवेदनशीलता, पारदर्शिता, और नागरिकों के प्रति अच्छे व्यवहार की जरूरत है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, और प्रोफेशनलिज्म पर जोर देना आवश्यक है।

' '*PSO डेस्क, रिसेप्शन और कार्यस्थल की सफाई–''

- एक स्वच्छ कार्यस्थल पुलिस की कार्यप्रणाली को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। PSO डेस्क और रिसेप्शन क्षेत्र की सफाई न केवल पुलिस की छवि को बेहतर बनाती है, बल्कि यह कर्मचारियों की मानसिक स्थिति और कार्य की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है।
- समाज में पुलिस की भूमिका को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

Transformation to service orientation professionalism in police functioning -

पुलिस कामकाज में सेवा–उन्मुख व्यावसायिकता (Service Orientation Professionalism) की ओर परिवर्तन का अर्थ है – पुलिस को केवल एक 'बल' (Force) के रूप में नहीं, बल्कि एक 'सेवा' (Service) के रूप में स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के मन से डर को निकालकर विश्वास पैदा करना है।

यहाँ इस परिवर्तन के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है:

---

1. मानसिकता में बदलाव: 'शासक' से 'सेवक' तक

पारंपरिक पुलिसिंग अक्सर "कमांड और कंट्रोल" पर आधारित होती है, लेकिन सेवा–उन्मुख मॉडल में कुछ बुनियादी बदलाव जरूरी हैं:

नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण: जनता को 'विषय' (Subjects) के बजाय 'ग्राहक' या 'हितधारक' (Stakeholders) के रूप में देखना।

सहानुभूति और संवेदनशीलता: विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।

लोकतांत्रिक पुलिसिंग: यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि पुलिस का अस्तित्व जनता की सहमति और सहयोग पर निर्भर है।

---

2. सेवा–उन्मुख पुलिसिंग के मुख्य स्तंभ

क. सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing)

पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करना।

मोहल्ला समितियां: स्थानीय स्तर पर नागरिकों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना।

बीट प्रणाली: पुलिस कर्मियों का अपने आवंटित क्षेत्र के लोगों से सीधा और व्यक्तिगत संपर्क होना।

PTS JODHPUR

ख. प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural Justice)

यह केवल कानून लागू करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के तरीके के बारे में है:

निष्पक्षता: बिना किसी भेदभाव के निर्णय लेना।

सम्मान: हर व्यक्ति के साथ मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार करना।

पारदर्शिता: पुलिस की कार्रवाई का कारण स्पष्ट होना चाहिए।

ग. आधुनिक तकनीक का उपयोग

पेशेवर सेवा के लिए तकनीक का सहारा लेना अनिवार्य है:

डिजिटल सेवाएँ: FIR की ऑनलाइन कॉपी, चरित्र सत्यापन (Verification) और पासपोर्ट सेवा का सरलीकरण।

CCTV और बॉडी कैमरा: पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए।

---

3. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

पुलिस कर्मियों को केवल कानून की धाराओं का ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए:

विशेषता:- पारंपरिक पुलिसिंग सेवा–उन्मुख पुलिसिंग

मुख्य लक्ष्य: - गिरफ्तारी और दंड अपराध रोकथाम और जन सुरक्षा

सफलता का पैमाना: - आंकड़ों में कमी जनता का विश्वास और संतुष्टि

दृष्टिकोण: - दंडात्मक (Punitive), सुधारात्मक (Reformative)

संवाद:- आदेश देना ,चर्चा और समाधान

---

4. परिवर्तन की राह में चुनौतियाँ

राजनीतिक हस्तक्षेप: व्यावसायिकता के लिए पुलिस को कार्यात्मक स्वायत्तता (Operational Autonomy) की आवश्यकता होती है।

काम का बोझ: पुलिस कर्मियों की कमी और लंबी ड्यूटी के घंटे उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

पुरानी व्यवस्था: दशकों से चली आ रही "औपनिवेशिक मानसिकता" को बदलना एक धीमी प्रक्रिया है।

निष्कर्ष: 'SMART' पुलिस की संकल्पना

भारत सरकार द्वारा दी गई SMART पुलिस की अवधारणा इस दिशा में सबसे सटीक कदम है:

S - Sensitive (संवेदनशील)

M - Mobile (गतिशील)

A - Alert (सतर्क)

R - Reliable (विश्वसनीय)

T - Techno - savvy (तकनीक में दक्ष)

PTS JODHPUR

जब पुलिस 'डराने वाली शक्ति' के बजाय 'मदद करने वाली सेवा' बन जाती है, तभी समाज में वास्तविक सुरक्षा का वातावरण बनता है।

क्या आप चाहते हैं कि मैं सेवा–उन्मुख पुलिसिंग के लिए किसी विशिष्ट "सॉफ्ट स्किल्स" ट्रेनिंग मॉड्यूल या कार्ययोजना का विवरण तैयार करूँ?

समाज में सामंजस्य, संवेदनशीलता, भेदभाव–रोधी दृष्टिकोण और पुलिस की भूमिका में तटस्थता–

- ❖ भारत एक विविधता से भरा देश है, जहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं। इस विविधता में सामंजस्य बनाए रखना और सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर समाज के ऐसे वर्गों की सुरक्षा, जो प्रायः उत्पीड़न, भेदभाव, और असमानता का शिकार होते हैं, एक बडी चुनौती है। समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करें, और भेदभाव, पूर्वाग्रह और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं।
- ❖ इस संदर्भ में, ''पुलिस अधिकारियों'' की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कानून के प्रवर्तनकर्ता होते हैं और उनके पास मानवाधिकारों की सुरक्षा का सीधा जिम्मा होता है। आइए जानें समाज के विभिन्न वर्गों की सुरक्षा में पुलिस की तटस्थ भूमिका और संवेदनशीलता के बारे में–

1. समाज में सामंजस्य (Harmony in Society)– समाज में सामंजस्य का अर्थ है विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच मेल–मिलाप और एकता का वातावरण बनाना। यह सिर्फ सामाजिक रूप से आवश्यक नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी संभव है जब समाज के सभी सदस्य एक–दूसरे के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और सम्मान का आदान–प्रदान करें।

- सामंजस्य बनाए रखने के लिए–
  - समाज में समानता'' और ''न्याय'' की भावना का प्रसार आवश्यक है।
  - समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना।
  - भेदभाव, हिंसा, और असमानता को समाप्त करने के लिए सामाजिक संगठन और शिक्षा की भूमिका निभानी चाहिए।

2. संवेदनशीलता (Sensitization)–

- संवेदनशीलता का मतलब है विभिन्न प्रकार के भेदभाव, असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करना। पुलिस और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को इस संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, ताकि वे समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा कर सकें।
- संवेदनशीलता के प्रमुख पहलू–
  - शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक दर्द'' का सही–सही मूल्यांकन और समझ।
  - सभी वर्गों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता'' का विकास।
  - न्याय की समानता''रू सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, या समाज के वर्ग से संबंधित हो।

3. भेदभाव–रोधी दृष्टिकोण (Anti–Prejudice)–

- भेदभाव का विरोध करना हर समाज के लिए आवश्यक है। जातिवाद, धर्मवाद, लिंगभेद, और अन्य प्रकार के भेदभाव समाज में असमानता और तनाव उत्पन्न करते हैं। एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करें और हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्रदान करें।

PTS JODHPUR

- ''भेदभाव–रोधी दृष्टिकोण'' के लिए–
  - समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देना।
  - ''सामाजिक भेदभाव'' और ''संस्कृति में बदलाव'' को चुनौती देना।
  - पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हर मामले में तटस्थ रहकर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

4. पुलिस कांस्टेबल की तटस्थ भूमिका (Neutral Role of Police Constable)–

- पुलिस बल का मुख्य कार्य कानून का पालन करवाना और अपराधों की रोकथाम करना है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे समाज के सभी वर्गों के मानवाधिकारों का उल्लंघन न होने दें। विशेषकर गिरफ्तारी के मामलों में, पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- **पुलिस कांस्टेबल की ''तटस्थ भूमिका'' में निम्नलिखित बातें शामिल हैं–**
  - ''गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों का संरक्षणरू'' गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कोई भी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न न हो।
  - ''समानता की भावनारू'' पुलिस कांस्टेबल को सभी नागरिकों, विशेषकर ''एससीध्एसटी'', ''महिलाओं'', ''बच्चों'', ''मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों'', ''विकलांग व्यक्तियों'', ''एलजीबीटीआईक्यू'' समुदाय, ''आव्रजन श्रमिकों'', और ''किशोरों'' के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए।
  - ''तटस्थतारू'' पुलिस कांस्टेबल को किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किए बिना निष्पक्ष और तटस्थ रहकर कार्य करना चाहिए।

5. विभिन्न वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा–

i) एससी/एसटी (SC/ST)–

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग समाज में सबसे कमजोर वर्गों में आते हैं और इन्हें अक्सर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- पुलिस को इन्हें उचित सम्मान और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

ii) महिलाएं (Women)– महिलाओं के साथ हिंसा, उत्पीड़न और शोषण की घटनाएँ समाज में आम हैं। पुलिस को महिलाओं के मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और उन्हें सही न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

- ''महिला हेल्पलाइन'' और ''महिला आयोग'' जैसी संस्थाएं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं।

iii) बच्चे (Children)–

- बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। पुलिस को बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा, बालश्रम और शोषण के मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करनी चाहिए।

iv) बुजुर्ग व्यक्ति (Elderly Person)–

- बुजुर्ग व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर माना जाता है। उनका शोषण और उपेक्षा अक्सर होती है। पुलिस को इनकी रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

PTS JODHPUR

v) विकलांग व्यक्ति (Differently–Abled)–

- विकलांग व्यक्तियों को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पुलिस को इनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

vi) मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति (Mentally Ill)''

- मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को समाज में उचित इलाज और देखभाल की आवश्यकता होती है। पुलिस को इनके मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इलाज के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए।

vii) आव्रजन श्रमिक (Immigrant Labour)–

- आव्रजन श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन भी प्रायः होता है। इन श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

viii) एलजीबीटीआईक्यू (LGBTQI)–

- एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग समाज में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करते हैं। पुलिस को इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और इन्हें समानता और सम्मान प्रदान करना चाहिए।

❖ समाज में सामंजस्य बनाए रखने और प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमें संवेदनशीलता और भेदभाव–रोधी दृष्टिकोण अपनाना होगा। पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करती है कि समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो। हर नागरिक को समान सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिलना चाहिए, और यह तभी संभव है जब पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ करे।

PTS, JODHPUR

Paper 1 BNSS (18 – Sessions)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

धारा 1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 1 मुख्य रूप से तीन बातें स्पष्ट करती है

1. अधिनियम का नाम– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
2. लागू होने का क्षेत्र– यह पूरे भारत पर लागू होती है।
3. प्रभावी तिथि– यह कानून 1 जुलाई, 2024 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है।

धारा 2 परिभाषाऐ – (1) इस सहिता में जब तक की सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ग) "जमानतीय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है।

(छ) "संज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

(ज) "परिवाद" से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

■ **स्पष्टीकरण** – ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषण के पश्चात् किसी असंज्ञेय अपराध काकिया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी समझा जाएगा।

(ट) "जांच" से, विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए।

(ठ) "अन्वेषण" के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति (मजिस्ट्रेट से भिन्न) द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएं।

■ **स्पष्टीकरण** – जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी इस संहिता के उपबंधों से असंगत है, वहां विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे

(ण) "असंज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है।

(द) "पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है।

PTS JODHPUR

(भ) सम्मन मामला – से ऐसे मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से सबंधित है और जो वारन्ट मामला नही है।
(य) "वारण्ट मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है।

धारा 6– इस धारा के अनुसार, उच्च न्यायालयों और इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत गठित न्यायालयों के अलावा, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित श्रेणियों के दंड या आपराधिक न्यायालय होंगे

1. सत्र न्यायालय
2. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
3. द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट

धारा 14– कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी जिला प्रशासन और मजिस्ट्रेटों के बारे में नियम।

धारा 14 यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार किस तरह कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनका काम क्या होगा। यह प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के उसके समकक्ष नियमों का हिस्सा है, जिसे अब BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) में शामिल किया गया है।

धारा 14 मुख्य बातें–
राज्य सरकार मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है
प्रत्येक जिले में सरकार चाहें उतने कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है।
उनमें से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा।

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
- सरकार किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है।
- उसे जिला मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियाँ दी जा सकती हैं, जैसा कि सरकार निर्देश दे।

रिक्ति के समय कार्य
अगर किसी वजह से जिला मजिस्ट्रेट का पद खाली हो जाता है, तो जो अधिकारी अस्थायी रूप से उस प्रशासन का कार्यभार संभाले, वह वही शक्तियाँ और कर्तव्य निभाएगा जब तक सरकार नए आदेश न जारी करे।

उप–खंड मजिस्ट्रेट

सरकार उप–खंड के लिये भी एक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर उसे हटाने का अधिकार भी रखती है।
ऐसा मजिस्ट्रेट उप–खंड मजिस्ट्रेट कहलायेगा।

शक्तियों का हस्तांतरण
सरकार आदेश देकर इन शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट को भी सौंप सकती है, यानी वो कुछ अतिरिक्त अधिकार भी पा सकता है।

PTS, JODHPUR

पुलिस आयुक्त को शक्तियाँ देना
इस धारा में यह भी साफ किया गया है कि सरकार चाहें तो किसी पुलिस आयुक्त को भी कुछ कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दे सकती है, यदि किसी अन्य कानून के तहत ऐसा करना उचित हो।

यह प्रशासनिक प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाता है।
मजिस्ट्रेटों को अधिकार और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।
आपातकाल या पद रिक्ति की स्थिति में प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है

धारा 15– राज्य सरकार विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है

वे या तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होंगे या पुलिस अधिकारी (कम से कम superintendent of police के समकक्ष) और उन्हें संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की कुछ या सभी शक्तियाँ दे सकती है।

धारा 16– कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार–क्षेत्र

यह धारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों के अधिकार–क्षेत्र के बारे में है यानी वे किन क्षेत्र, सीमाओं के भीतर अपनी शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हैं।

धारा 17 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की अधीनता

सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे।
जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट उप–खंड में काम करते हैं (सिवाय उप–खंड मजिस्ट्रेट के), वे उप–खंड मजिस्ट्रेट के भी अधीन होंगे लेकिन अंतिम नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट के पास ही रहेगा।

धारा 18 लोक अभिय*ोजक* की नियुक्ति और प्रावधान के बारे में है यानी राज्य और केंद्र सरकारें किन स्तरों पर अभियोजन के लिये सरकारी पक्ष के वकील नियुक्त कर सकती हैं।

लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला वह वकील होता है जो अभियोजन का संचालन करता है यानी सरकार की ओर से अदालत में आपराधिक मामलों का पक्ष पेश करता है।

धारा 19 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी।
(2) केंद्र सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगा

धारा 20–अभियोजन निदेशालय जिसमें एक अभियोजन निदेशक और जितने उचित समझे उतने उप–अभियोजन निदेशक होंगे

प्रत्येक जिले में एक जिला अभियोजन निदेशालय, जिसमें जितने उचित समझे उतने उप–निदेशक और सहायक अभियोजन निदेशक होंगे।

धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां – पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वे नियुक्त हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

RTS JODHPUR

धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी – प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है,

(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना; या

(ख) शान्ति भंग का निवारण या दमन या

(ग) किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण।

धारा 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है– जब कोई वारंट, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निदिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति, जिसे वारंट निदिष्ट है, पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है।

धारा 33 कुछ अपराधों की इतिला का जनता द्वारा दिया जाना (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, अर्थात्:–

(i) धारा 103 से धारा 105 (दोनों सहित);

(ii) धारा 111 से धारा 113 (दोनों सहित);

(iii) धारा 140 से धारा 144 (दोनों सहित);

(iv) धारा 147 से धारा 154 (दोनों सहित) और धारा 158;

(v) धारा 178 से धारा 182 (दोनों सहित);

(vi) धारा 189 और धारा 191;

(vii) धारा 274 से धारा 280 (दोनों सहित);

(viii) धारा 307;

(ix) धारा 309 से घारा 312 (दोनों सहित);

(x) धारा 316 की उपधारा (5);

(xi) धारा 326 से धारा 328 (दोनों सहित); और

(xii) धारा 331 और धारा 332,

उचित प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को को देगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अपराध पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता।

धारा 34 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य– (1) किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो, तत्काल संसूचित करेगा, –

(क) ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का, जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास;

(ख) किसी व्यक्ति का, जिसका वह लुटेरा, निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना–जाना या उसमें से हो कर जाना;

(ग) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 189 और धारा 191 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय ;

PTS JODHPUR

(घ) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, या सन्देहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का, या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे उचित रूप से सदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई, पाया जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानतीय अपराध किया गया है, गायब हो जाना;

(ङ) ऐसे ग्राम के निकट, भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् – धारा 103 धारा 105, धारा 111, धारा 112, धारा 113, धारा 178 से धारा 181 (दोनों सहित), धारा 305, धारा 307, धारा 309 से धारा 312 (दोनों सहित), धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 331 या धारा 332 में से किसी के अधीन दण्डनीय अपराध होता;

(च) व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे।

(2) इस धारा में, –

(i) "ग्राम" के अंतर्गत ग्राम–भूमियां भी हैं

(ii) "उद्घोषित अपराधी" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे भारत के किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में, अपराधी उद्घोषित किया है, जो यदि उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है,

किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु से दण्डनीय होगा;

(iii) "ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी" शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मुखिया और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है, जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी – (1) कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है; या

(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :–

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या

(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे बायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए; या

PTS JODHPUR

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा :

- **परन्तु** कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा; या

(ग) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, या मृत्यु दण्डादेश से दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है या;

(घ) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है; या

(ङ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; या

(च) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; या

(छ) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; या

(ज) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है; या

(झ) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 394 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है; या

(ञ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(4) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।

RTS JODHPUR

(5) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
(6) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्त्तव्य. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय –

(क) अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके;
(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, जो –
(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है; और
(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा;
(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए।

धारा 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी – (1) राज्य सरकार, –
(क) प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी;
ख) प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी, जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकरी रखने के लिए उत्तरदायी होगा, अपराध की प्रकृति, जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अन्तर्गत डिजिटल मोड भी है, प्रदर्शित किया जाएगा।

धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार – जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किन्तु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

धारा 39 नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी (1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है, तब वह इस बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा :

- परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानतपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा।

PTS JODHPUR

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा।

धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया (1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, छह घंटे के भीतर, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में लेगा।

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी; किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा।

धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी – (1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण – (1) धारा 35 और धारा 39 से धारा 41 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्थित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले "केन्द्रीय सरकार" पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो।

धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी– (1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

- **परन्तु** जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरूद्ध अपराध को कारित किया है।

(4) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की, जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है।

(5) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है– (1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान उसके अंदर है तो ऐसे स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए, जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, और किसी ऐसे मामले में, जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किन्तु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है, या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक् रूप से मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है :

परन्तुयदि ऐसा कोई स्थान ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है।

PTS JODHPUR

धारा 45 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना – पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

धारा 46 अनावश्यक अवरोध न करना– गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना– (1) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी और से प्रतिभुओं का इंतजाम करे।

धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता – (1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी, उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।

धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी– (1) जब कभी,

(i) पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है; तथा

(ii) जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्त दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी।

धारा 50 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति– वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त

PTS JODHPUR

करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है ।

धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करें जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी महिला की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरंत भेजेगा।

■ **स्पष्टीकरण** – इस धारा में और धारा 52 तथा धारा 53 में –

(क) "परीक्षा" में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी. एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे;

(ख) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा – (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना किसी विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :–

(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) अभियुक्त की आयु;

(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई हों:

(iv) डी. एन. ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन; और

(v) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्त्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।
(4) परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भांगरूप में भेजेगा।

धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा – (1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात् उसकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी :

- **परन्तु** यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकेगा :' परन्तु यह और कि जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।

धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त – जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा ' परन्तु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों और शनाख्त प्रक्रिया किसी श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया – (1) जब अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 35 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा – अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे।

धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना – वारंट के बिना गिरफ्तारी करने बाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

धारा 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरूद्ध न किया जाना – कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 187 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी, चाहे उसकी अधिकारिता है या नहीं।

धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना – पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निदेश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने–अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

धारा 60 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन – पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र या जमानतपत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति – (1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 44 के उपबंध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।

धारा 62 गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना – कोई गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी।

क.–समन

धारा 63 समन का प्ररूप – न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन,–

(i) लिखित रूप में और दो प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय–समय पर निदिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी; या

(ii) किसी गूढ़लेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य प्ररूप में होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।

PTS JODHPUR

धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए – (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी :

- **परन्तु** पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ई–मेल पता, फोन नम्बर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी :

- परन्तु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

धारा 65 नियमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील – (1) किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता।

■ **स्पष्टीकरण** – इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और निगम से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है।

(2) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम पर समन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी, जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचेगा।

धारा 66 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील – जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

■ **स्पष्टीकरण** – सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

धारा 67 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया – यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

धारा 68 सरकारी सेवक पर तामील – **(1)** जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 64 में उपबंधित प्रकार से समन की

RTS JODHPUR

तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा।

(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा।

धारा 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन – जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है।

धारा 70 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत– (1) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्थित यह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोड़ा गया था (धारा 64 या धारा 66 में उपबंधित प्रकार से), पृष्ठांकित होना तात्पर्थित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे।

(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है।

(3) धारा 64 से धारा 71 (दोनों सहित) के अधीन इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी समन सम्यक् रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी।

धारा 71 साक्षी पर समन की तामील (1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ–साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है या न्यायालय का समाधान इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन समन के परिदान के सबूत पर हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।

ख. –गिरफ्तारी का वारंट

धारा 72 गिरफ्तारी के वारण्ट का प्ररूप और अवधि. – (1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है।

धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति (1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित

PTS JODHPUR

करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निदिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।

(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी :– (क) प्रतिभुओं की संख्या;

(ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबद्ध होने हैं;

(ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निदिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा।

धारा 74 वारण्ट किसको निदिष्ट होंगे – (1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट होगा; किन्तु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निदिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।

(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निदिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है।

धारा 75 वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे – (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा।

(3) जब वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो, यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो, उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा।

धारा 76 पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट – किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है।

धारा 77 वारण्ट के सार की सूचना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा।

धारा 78 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 73 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए) अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा, जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है :

- **परन्तु** ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।

धारा 79 वारण्ट कहां निष्पादित किया जा सकता है – गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।

धारा 80 अधिकारित के बाहर निष्पादन (1) जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय, ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक

PTS JODHPUR

मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, जो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वारंट के साथ भेजेगा।

धारा 81 अधिकारित के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट – (1) जब पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारंट निदिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह निदिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है।

धारा 82 जिस व्यक्ति के विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया– (1) जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, को तुरंत जानकारी देगा।

धारा 83 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए– (1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा :

- **परन्तु** यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसा जमानतपत्र देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने

के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानतपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :

- **परन्तु** यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी।

ग. –उद्घोषणा और कुर्की

धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा– (1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी :–

(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी; (ख) वह उस गृह या वासस्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी;

(ग) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी; –

(ii) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानतपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :

- **परन्तु** यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी।

ग. उद्घोषणा और कुर्की

धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा – (1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी :–

PIS JODHPUR

(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी;
(ख) वह उस गृह या वासस्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी;
(ग) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी; –
(ii) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।
(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा
(2) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक् रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्वायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।
(4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दस वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा।
(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।
धारा 85 फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की – (1) धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर, या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है :

- **परन्तु** यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है, –

(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है;
(ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है।
(2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए।
(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की –
(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी; या
(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; या
(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी या
(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

PIS JODHPUR

(4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में, –

(क) कब्जा लेकर की जाएगी; या

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; या

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; या

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं।

धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन. (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे या हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात –(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी या

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

धारा 95 पत्रों के संबंध में प्रक्रिया (1) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को, जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निदेश दे, कर दिया जाए।

(2) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे।

धारा 100 सदोष परिरूद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी – यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह

व्यक्ति, जिसको ऐसा वारंट निदिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तद्नुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।

धारा 101 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति–. किसी महिला या किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस महिला को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके माता– पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है।

धारा 103 बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे :–(1) जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 44 की उपधारा (
2) द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति महिला है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा ली जाएगी।

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन–जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किन्तु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 222 के अधीन अपराध किया है।

PTS, JODHPUR

धारा 106 कुछ सम्पत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है, जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा :

- **परन्तु** जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा धारा 503 और धारा 504 के उपबंध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे।

PTS, JODHPUR

Paper 2 BNS (8 – Sessions)
भारतीय न्याय संहिता 2023

धारा 1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 मुख्य रूप से तीन बातें स्पष्ट करती है–

1. अधिनियम का नाम– भारतीय न्याय संहिता, 2023
2. लागू होने का क्षेत्र– यह पूरे भारत पर लागू होती है।
3. प्रभावी तिथि– यह कानून 1 जुलाई, 2024 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है।

धारा 02(28) लोक सेवक :– ''लोक सेवक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है, अर्थात्:–

(क) सेना, नौसेना या वायु सेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी;

(ख) प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्यायनिर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो;

(ग) न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे, या किसी सम्पत्ति का भार सम्भाले या उस सम्पत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करें, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है;

(घ) किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य

(ड) प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा, कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(च) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो;

(छ) सरकार का प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे;

(ज) प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन–संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन–संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन–संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके;

(झ) प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्‌गृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे;

(ञ) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो;

(ट) प्रत्येक व्यक्ति, जो–

(i) सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है;

(ii) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 के खंड (31) में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी की सेवा या वेतन में है।

■ स्पष्टीकरण. –

(क) इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं;

(ख) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है;

(ग) "निर्वाचन" से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है।

धारा 03(5)– सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य –जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

धारा 4– दंड के प्रकार

1. मृत्युदंड – सबसे गंभीर अपराधों के लिए
2. आजीवन कारावास –व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास
3. कारावास –इसके दो प्रकार हैं–
   कठोर कारावास –इसमें कठिन श्रम शामिल है.
   साधारण कारावास–इसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता
4. संपत्ति की जब्ती –अपराधी की संपत्ति को जब्त करना
5. जुर्माना –आर्थिक दंड
6. सामुदायिक सेवा –पुनर्वास के लिए एक नया प्रावधान, जिसमें दोषी समाज के लिए सेवा करता है

अध्याय : 2 – दण्डों के विषय में

धारा 13 पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड

जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्व ठहराये जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती

PTS JODHPUR

अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

अध्याय : 3 – साधारण अपवाद

धारा 14. **विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य** – कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

दृष्टान्त

(क) विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक **क** भीड़ पर गोली चलाता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया।

(ख) न्यायालय का अधिकारी **क, म** को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि **य, म** है, **य** को गिरफ्तार कर लेता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया।

धारा 15. **न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य** – कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है या उसे विधि द्वारा दी गई है।

धारा 16. **न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य** – कोई बात, जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

धारा 17. **विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य. –** कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है।

दृष्टान्त

क, य को ऐसा कार्य करते देखता है, जो **क** को हत्या प्रतीत होता है। **क** सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, जो विधि ने हत्या करने वालों को, उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, **य** को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए **य** को अभिगृहीत करता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात् असल बात यह निकले कि ये आत्म–प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था।

धारा 18. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना.– कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

दृष्टान्त

क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है; कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है, और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि **क** की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है।

धारा 19. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य हैं, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है. – कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह

जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो।

■ **स्पष्टीकरण.** – ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य, जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था।

दृष्टान्त

(क) क, जो एक जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आपको ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके वह बीस या तीस यात्रियों से भरी नाव **ख** को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा, और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल दो यात्रियों वाली नाव **ग** को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए। यहां, यदि **क** नाव **ग** को डुबाने के किसी आशय के बिना और नाव **ख** के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि वह नाव **ग** को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबा सकता है, जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट, जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव **ग** डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है।

(ख) क एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपति को बचाने के आशय से सद्भावनापूर्वक करता है। यहां, यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि **क** का कार्य माफी योग्य है तो **क** उस अपराध का दोषी नहीं है।

धारा 20. सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य.– कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

धारा 21. सात वर्ष से ऊपर किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य – कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।

धारा 22. विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य. – कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय, चित्त–विकृत्ति के कारण, उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

धारा 23. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है. – कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है; परंतु वह चीज, जिससे उसकी मत्तता हुई थी, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

धारा 24. किसी व्यक्ति द्वारा, मत्तता किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है.– उन दशाओं में, जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति, जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो।

धारा 25. सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो. – कोई बात, जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है।

दृष्टान्त

क और **य** आमोदार्थ आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो ऐसी पटेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक को सम्मति विवक्षित है, और यदि **क** यथानियम पटेबाजी करते हुए **य** को उपहति कारित कर देता है, तो **क** कोई अपराध नहीं करता है।

धारा 26. किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है – कोई बात, जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त, या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है।

दृष्टान्त

क, एक शल्य चिकित्सक, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से **य** को, जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है किंतु **य** की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक **य** के फायदे के आशय से **य** की सम्मति से **य** पर वह शल्य क्रिया करता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया है।

धारा 27. **संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य.** – कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक की या विधिपूर्ण भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो :

- **परन्तु** इस अपवाद का विस्तार, –

(क) साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा;
(ख) मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है;
(ग) स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो;
(घ) किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

दृष्टान्त

क सद्भावपूर्वक, अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सम्मति के बिना, यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्रकर्म से उस बालक की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस बालक को मृत्यु कारित कर दे, शल्यचिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बालक की शल्यक्रिया करवाता है। **क** का उद्देश्य बालक को रोगमुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है।

PTS JODHPUR

धारा 28. सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है.– कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है–

(क) यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन, या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण हो, कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी; या

(ख) यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो, जो चित्त–विकृति, या मत्तता के कारण, उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो; या

(ग) जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो, जो बारह वर्ष से कम आयु का है।

धारा 29. ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है. – धारा **25**, धारा **26** और धारा **27** के अपवादों का विस्तार उन कायों पर नहीं है, जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो।

दृष्टान्त

गर्भपात कराना (जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो) किसी अपहानि के बिना भी, जो उसने उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह "ऐसी अपहानि" के कारण अपराध नहीं है; और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती।

धारा 30. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य.– कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि, उसकी सम्मति के बिना, की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके :

परन्तु, –

(क) इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा;

(ख) इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा, जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है;

(ग) इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा;

(घ) इस अपबाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

दृष्टान्त

(1) य अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया **क** एक शल्यचिकित्सक का यह विचार है कि **य** के कपाल पर शल्यक्रिया आवश्यक है **क य** की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए, किंतु सद्भावपूर्वक **य** के फायदे के लिए **य** के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्यक्रिया करता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया।

(2) य को एक बाघ उठा ले जाता है। यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से **य** मर जाए, किंतु **य** का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक **य** के फायदे के आशय से **क** उस बाघ पर गोली चलाता है। **क** की गोली से **य** को मृत्युकारक घाव हो जाता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया।

(3) क, एक शल्यचिकित्सक, यह देखता है कि एक बालक की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है, यदि शस्त्रकर्म तुरंत न कर दिया जाए। इतना समय नहीं है कि उस बालक के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। **क**, सद्भावपूर्वक बालक के फायदे का आशय रखते हुए बालक के अन्यथा अनुनय करने पर भी शस्त्रकर्म करता है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया।
(4) एक बालक **य** के साथ **क** एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। **क** उस बालक को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह बालक मर जाए किंतु उस बालक को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक उस बालक के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहां, यदि गिरने से वह बालक मर भी जाता है, तो भी **क** ने कोई अपराध नहीं किया।

■ **स्पष्टीकरण**. केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है, जो धारा 26, धारा 27 और इस धारा के अर्थान्तर्गत आता है।

धारा 31. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना –. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो।

दृष्टान्त

क एक शल्यचिकित्सक, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणामस्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। **क** ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है।

धारा 32. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है. – हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को, जो राज्य के विरुद्ध हैं, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए :
परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो, जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।

■ **स्पष्टीकरण 1.** – वह व्यक्ति, जो स्वयं अपनी इच्छा से, या पीटे जाने की धमकी के कारण, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है।

■ **स्पष्टीकरण 2.**– डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहीत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए, जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ, एक लोहार, जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है।

धारा 33. तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य.– कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

धारा 34. प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें.– कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है।

RJS JODHPUR

धारा 35. शरीर तथा संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार – धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बन्धनों के अध्यधीन, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि, वह–

(क) मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे;

(ख) किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम, चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे।

धारा 36. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो विकृत चित्त आदि हो.– जब कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृत्ति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता।

दृष्टान्त

(क) य, विकृत्त चित्त व्यक्ति, **क** को जान से मारने का प्रयत्न करता है। **य** किसी अपराध का दोषी नहीं है। किन्तु **क** को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है, जो वह **य** के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता।

(ख) क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। **य,** सद्भावपूर्वक **क** को गृह भेदक समझकर **क** पर आक्रमण करता है। यहां **य** इस भ्रम के अधीन **क** पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है किंतु **क य** के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह तब रखता, जब **य** उस भ्रम के अधीन कार्य न करता।

धारा 37. कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है. – (1) प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, —

(क) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो;

(ख) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निदेश से किया जाता है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निदेश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो :

(ग) उन मामलों में, जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है

(2) किसी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है

धारा 38. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है.– शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिनपश्चात् प्रगंणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात् :–

(क) ऐसा हमला, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा;

(ख) ऐसा हमला, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा;

(ग) बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला;

(घ) प्रकृति–विरुद्ध काम–तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई हमला;

(ङ) व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला;

PTS JODHPUR

(च) इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा;
(छ) अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आंशका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी।

धारा 39. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता. – यदि अपराध पूर्वगामी धारा **38** में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छ्या कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा **37** में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

धारा 40. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना. – शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

धारा 41. कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है. – संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा **37** में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के, या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, इसके पश्चात् प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात् :–
(क) लूट
(ख) रात्रौ गृह–भेदन;
(ग) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है, जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है;
(घ) चोरी, रिष्टि या गृह–अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।

धारा 43. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना.– सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, –
(क) तब प्रारंभ होता है, जब सम्पत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है;
(ख) चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्तिं प्रत्युद्धत हो जाने तक बना रहता है;
(ग) लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, या जब तक तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है;
(घ) आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है;
(ङ) रात्रौ गृह–भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह–अतिचार होता रहता है।

धारा 44. घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है. जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि

RJS JODHPUR

की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है।

दृष्टान्त

क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे–छोटे बालकों की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन बालकों में से किसी बालक को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता।

अध्याय : 4 – दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में

दुष्प्रेरण के विषय में

धारा 45. किसी बात का दुष्प्रेरण. – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –
(क) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; या
(ख) उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; या
(ग) उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है।

■ **स्पष्टीकरण 1.** जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या किसी तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित करता

दृष्टान्त

क, एक लोक अधिकारी, न्यायालय के वारन्ट द्वारा **य** को पकड़ने के लिए प्राधिकृत। **ख** उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि **ग, य,** नहीं है, **क** को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि **ग य** है, और एतद्वारा जानबूझकर **क** से **य** को पकड़वाता है। यहां **ख, ग** के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

■ **स्पष्टीकरण 2.** जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और एतद्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

धारा 46. दुष्प्रेरक. – कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो या तो अपराध कारित करने का या कृत्य को कारित करने का, जो अपराध होता, यदि वह उसी आशय या ज्ञान से किया जाता, जो दुष्प्रेरक का है, यदि अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

■ **स्पष्टीकरण 1.** किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

■ **स्पष्टीकरण 2**. दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

दृष्टान्त

क) ग की हत्या करने के लिए **ख** को **क** उकसाता है। **ख** वैसा करने से इन्कार कर देता है। **क** हत्या करने के लिए **ख** के दुष्प्रेरण का दोषी है।

(ख) घ की हत्या करने के लिए **ख** को **क** उकसाता है। **ख** ऐसी उकसाहट के अनुसरण में **घ** को विद्ध करता है। **घ** का घाव अच्छा हो जाता है। **क** हत्या करने के लिए **ख** को उकसाने का दोषी है।

■ **स्पष्टीकरण 3.** यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो।

दृष्टान्त

(क) क दूषित आशय से एक बालक या विकृत्त चित्त व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, जो यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि **क** का है, तो अपराध होगा। इस प्रकार, वह कार्य किया जाए या न किया जाए, **क** अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है।

(ख) य की हत्या करने के आशय से **ख** को, जो सात वर्ष से कम आयु का बालक है, वह कार्य करने के लिए क उकसाता है जिससे **य** की मृत्यु कारित हो जाती है। **ख** दुष्प्रेरित के परिणामस्वरूप वह कार्य **क** की अनुपस्थिति में करता है और उससे **य** की मृत्यु कारित करता है। यहां यद्यपि **ख** वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि **क** उसी प्रकार से दण्डनीय है, मानो **ख** वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसलिए **क** मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है।

(ग) ख को एक निवासगृह में आग लगाने के लिए **क** उकसाता है। **ख** चित्त–विकृति के परिणामस्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण **क** के उकसाने के परिणामस्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। **ख** ने कोई अपराध नहीं किया है, किन्तु **क** एक निवासगृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है।

(घ) क चोरी कराने के आशय से **य** के कब्जे में से **य** की सम्पत्ति लेने के लिए **ख** को उकसाता है। **ख** को यह विश्वास करने के लिए **क** उत्प्रेरित करता है कि वह सम्पत्ति **क** की है। **ख** उस सम्पत्ति का इस विश्वास से कि वह **क** की सम्पत्ति है, **य** के कब्जे में से सद्भावपूर्वक ले लेता है। **ख** इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए, उसे बेईमानी से नहीं लेता, और इसलिए चोरी नहीं करता; किन्तु **क** चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी दण्ड से दण्डनीय है, मानो **ख** ने चोरी की हो।

स्पष्टीकरण 4. अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

दृष्टान्त

ग को **य** की हत्या करने को उकसाने के लिए **ख** को **क** उकसाता है। **ख** तदनुकूल **य** की हत्या करने के लिए **ख** को उकसाता है और **ख** के उकसाने के परिणामस्वरूप **ग** उस अपराध को करता है। **ख** अपने अपराध के लिए हत्या के दण्ड से दण्डनीय है, और **क** ने उस अपराध को करने के लिए **ख** को उकसाया, इसलिए **क** भी उसी दण्ड से दण्डनीय है।

■ **स्पष्टीकरण 5.** षड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड़यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है।

दृष्टान्त

य को विष देने के लिए **क** एक योजना **ख** से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि **क** विष देगा। **ख** तब यह वर्णित करते हुए **ग** को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु **क** का नाम नहीं लेता। **ग** विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है, और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए **ख** को परिदत्त करता है। **क** विष देता है, परिणामस्वरूप **य** की मृत्यु हो जाती हैं। यहां, यद्यपि **क** और **ग** ने मिलकर षड़यंत्र नहीं रचा है, तो भी **ग** उस षड़यंत्र में सम्मिलित रहा है, जिसके अनुसरण में **य** की हत्या की गई है। इसलिए **ग** ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है।

धारा 47. भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण. वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

दृष्टान्त

क भारत में **ख** को, जो एक्स देश में विदेशीय है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। **क** हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

धारा 48. भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण (नई जोड.गई) – वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

दृष्टान्त

क एक्स देश में **ख** को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है **क** हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

धारा 49. दुष्प्रेरण का दण्ड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है.– जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

■ कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

दृष्टान्त

(क) ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणामस्वरूप, वह अपराध करता है। **क** उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी दण्ड से दण्डनीय है जिससे **ख** है।

(ख) य को विष देने का षड़यंत्र **क** और **ख** रचते हैं। **क** उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और उसे **ख** को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे **य** को दे। **ख** उस षड़यंत्र के अनुसरण में वह विष **क** की अनुपस्थिति में **य** को देता है और उसके द्वारा **य** की मृत्यु कारित कर देता है। यहां **ख** हत्या का दोषी है। **क** षड़यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और वह हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है।

आपराधिक षड़यंत्र के विषय में

धारा 61(1) आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा – **1** जब दो या अधिक व्यक्ति

(क) कोई अवैध कार्य अथवा

(ख)कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरणः– यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उदेश्य है या उस उद्वेश्य का आनुषंगिक मात्र है।

(2) जो कोई

(क) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(ख) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड़यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा 62–आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड – जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास के दण्डनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है जहां वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास के लिए उस अवधि के लिए जो यथा स्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्धतम

अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

दृष्टांत (क)—क; एक संदूक तोडकर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात् उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नही है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, और इसलिये वह इस धारा के अधीन दोषी है।

PTS, JODHPUR

Paper 3 Minor Act (6 – Sessions)

Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 Section 1 – 6 :-

धारा 1 – संक्षिप्त नाम और विस्तार

- इस अधिनियम का नाम पुलिस (असंतोष के लिए उकसावा) अधिनियम, 1922 है।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होता है।

धारा 2 – परिभाषाएँ (Definitions)

इस अधिनियम में – "पुलिस बल" से आशय किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल से है।

- "असंतोष (Disaffection)" में अविश्वास, घृणा, शत्रुता, घृणा की भावना या निष्ठा की कमी शामिल है।
- अर्थात यदि कोई व्यक्ति पुलिस बल के प्रति नफरत या विद्रोह की भावना पैदा करता है, तो वह असंतोष माना जाएगा।

धारा 3 – पुलिस बल में असंतोष उत्पन्न करने का दंड

- यदि कोई व्यक्ति
- बोले गए शब्दों से,
- लिखित शब्दों से,
- संकेतों से,
- दृश्य प्रस्तुति से, या
- किसी अन्य तरीके से
- पुलिस बल के किसी सदस्य को अपने कर्तव्य से विमुख करने या असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास करता है,

तो उसे :

- 3 वर्ष तक का कारावास, या
- जुर्माना, या
- दोनों से दंडित किया जा सकता है।

- **धारा 4 – आशय (प्दजमदजपवद) की धारणा**

- यदि किसी व्यक्ति के शब्दों, लेखन या कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उद्देश्य पुलिस बल में असंतोष फैलाना है, तो यह माना जाएगा कि उसका वही आशय था, जब तक कि वह विपरीत सिद्ध न कर दे।
- अर्थात अभियोजन पक्ष को आशय सिद्ध करने में सहायता मिलती है।

RTS, JODHPUR

- **धारा 5 – अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति**

- इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिएरू
- राज्य सरकार या
- उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

- **धारा 6 – बचाव (Saving Clause)**
- यह अधिनियम किसी भी ऐसे कार्य पर लागू नहीं होगा जो दृ
- कानूनन,
- सद्भावना में,
- विधिसम्मत आलोचना के रूप में किया गया हो,
- बशर्ते कि उसका उद्देश्य पुलिस बल में असंतोष फैलाना न हो।

Police Forces (Restriction of Rights) Act, 1966 Section 1 – 6 :-

(पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1966)

यह अधिनियम पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर नियंत्रण/प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया है, ताकि अनुशासन, एकता और निष्पक्षता बनी रहे।

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

- इस अधिनियम का नाम पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 है।
- यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।
- यह अधिनियम उस तिथि से लागू माना जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

भावार्थ

यह कानून पूरे देश में लागू है और सरकार द्वारा घोषित तारीख से प्रभावी होता है।

धारा 2 – परिभाषाएँ (Definitions)

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से भिन्न न हो

- "पुलिस बल" से अभिप्राय : किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का पुलिस बल या अन्य सशस्त्र पुलिस संगठन।
- "सदस्य" से अभिप्राय : पुलिस बल का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी।

भावार्थ

इस कानून में पुलिस बल और उसके प्रत्येक कर्मचारी को शामिल माना गया है।

धारा 3 – संघ/यूनियन बनाने पर प्रतिबंध

RTS, JODHPUR

कोई भी पुलिस बल का सदस्य :

- किसी ट्रेड यूनियन या संगठन का सदस्य नहीं बन सकता।
- किसी पुलिस यूनियन या संघ का गठन नहीं कर सकता।
- किसी संगठन से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं हो सकता।

भावार्थ

पुलिसकर्मी यूनियन बनाकर सामूहिक आंदोलन या संगठनात्मक गतिविधियाँ नहीं कर सकते।

धारा 4 – राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

कोई भी पुलिस बल का सदस्यः

- किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता।
- किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता।
- किसी राजनीतिक आंदोलन का समर्थन या विरोध नहीं कर सकता।

भावार्थ

पुलिस को पूरी तरह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होता है।

धारा 5 – संचार (Communication) पर प्रतिबंध

कोई भी पुलिस बल का सदस्यः

- सरकार या वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना
- किसी प्रेस, पत्रिका, पुस्तक, पर्चे या सोशल माध्यम में
- ऐसा लेख, बयान या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता जो

सरकार की आलोचना करता हो

पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुँचाता हो।

भावार्थ

पुलिसकर्मी मनमर्जी से मीडिया या सोशल मीडिया में सरकारीधविभागीय विषयों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

धारा 6 – प्रतिबंधों से छूट (Power to Exempt)

केंद्र सरकार या राज्य सरकारः

- किसी व्यक्ति या वर्ग को
- इस अधिनियम के किसी प्रावधान से
- लिखित आदेश द्वारा छूट दे सकती है।

भावार्थ

सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी पुलिसकर्मी को प्रतिबंध से छूट दे सकती है।

PTS JODHPUR

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :–

सक्षम प्राधिकारी

धारा–1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

(1) इस अधिनियम को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कहा जा सकता है।

(2) यह पूरे भारत पर लागू होता है [***] जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़करश शब्द अधिनियम 34, 2019 , धारा 95 और पांचवीं अनुसूची (31–10–2019 से प्रभावी) द्वारा हटा दिए गए हैं, ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और (2), धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 के प्रावधान तुरंत लागू होंगे, और इस अधिनियम के शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।

धारा 2 (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है :–

1. लोकसभा या राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या किसी संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, जिसकी ऐसी सभा है, का अध्यक्ष।
2. उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति।
3. किसी उच्च न्यायालय की दशा में उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति।
4. संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल।
5. संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रकाशक।

सूचना–धारा 2 (च) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी रुप में, इलेक्ट्रिक अभिलेखों सहित, धारित कोई अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, संविदा रिपोर्ट, आंकडों संबंधी सामग्री जो किसी लोक प्राधिकारी के नियन्त्रण या अधीन हो, सूचना है।

धारा–3. सूचना का अधिकार।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

धारा–4. सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्व।

(1) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को

(ए) अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित रूप में इस प्रकार बनाए रखें जिससे इस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार को सुगम बनाया जा सके और यह सुनिश्चित करें कि सभी अभिलेख जिन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है, उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, कम्प्यूटरीकृत किए जाएं और देश भर में विभिन्न प्रणालियों पर एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाएं ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुगम हो सकेय

PTS, JODHPUR

(बी) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें।

(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरणय

(ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यय

(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चौनल शामिल हैंय

(iv) इसके द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंडय

(v) इसके पास मौजूद या इसके नियंत्रण में आने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, जिनका उपयोग इसके कर्मचारी अपने कार्यों के निर्वहन के लिए करते हैंय

(vi) इसके पास मौजूद या इसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरणय

(vii) किसी भी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों से परामर्श करने या उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है, जो इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन से संबंधित हैय

(viii) दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिनका गठन उनके भाग के रूप में या उनकी सलाह के उद्देश्य से किया गया है, और यह कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैय

(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाय

(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त होने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में निर्धारित मुआवजे की प्रणाली भी शामिल हैय

(xi) प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों की रिपोर्टों का विवरण दिया गया होय

(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल हैय

(xiii) इसके द्वारा प्रदत्त रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरणय

(xiv) इसके पास उपलब्ध या इसके द्वारा धारित सूचनाओं के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संकलित किया गया हैय

(xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल हैंय

(xvi) सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरणय

RTS JODHPUR

(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती हैय

और इसके बाद इन प्रकाशनों को हर साल अपडेट किया जाए;

(C) महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करेंय

(D) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक निर्णयों के कारण बताएं।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतः ही यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए।

इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग कम से कम करना पड़े।

(3) **उपधारा (1)** के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक सूचना व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसारित की जाएगी जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

(4) सभी सामग्रियों का प्रसार लागत–प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार के सबसे प्रभावी तरीके को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और सूचना यथासंभव आसानी से सुलभ होनी चाहिए, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हो, निःशुल्क या माध्यम की लागत या मुद्रण लागत मूल्य पर, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण। उपधारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, प्रसारित का अर्थ है सूचना बोर्डों, समाचार पत्रों, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जनता को सूचना देना या संप्रेषित करना, जिसमें किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण भी शामिल है।

धारा 11–पर व्यक्ति सूचना (थर्ड पार्टी इनफोरमेशन) –सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जहां किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय रखने का आवेदन किया गया है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां लोक सूचना अधिकारी पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को लिखित सूचना देगा कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं तथा सूचना प्रकट करते समय उसके निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। किन्तु यदि सूचना का प्रकटन उसके व्यक्तिगत हित से लोक हित में है तो सूचना का प्रकटन किया जा सकेगा।

धारा 10–सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पृथक्करणीयता :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जहां सूचना तक पहुंच के किसी अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां अभिलेख के उस भाग तक सूचना

उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना नहीं है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है । ऐसी सूचना युक्तियुक्त रुप से पृथक की जा सकती है, यही पृथक्करणीयता है।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों की बाध्यताए–

प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को ऐसी रीति या रुप मे रखेंगें जिससे उनकी पहुंच को सुकर बनाया जा सके।

1. अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों तथा संबंधित कार्यों को अधिनियम के अधिनियमित होने के 120 दिन के अन्दर प्रकाशित करेगा तथा उसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।
2. महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय जनता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को प्रकाशित करेगा।
3. प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।
4. यह प्रयास करेगा कि स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अन्तराल पर सूचना उपलब्ध कराता रहे ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पडे।
5.

धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों में सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

1. सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है।
2. जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वार अभिव्यक्त रुप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।
3. जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग होता है।
4. जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो तथा इस बात की संभावना नहीं है कि सूचना के प्रकटन से लोक हित का समर्थन होता है।
5. लोक हित के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना।
6. किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
7. जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालता हो।
8. सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकडे जाने या अभियोजन की क्रिया में अडचन डालें
9. मंत्रीमण्डल के कागजात, जिसमें मंत्रीपरिषद्, सचिवों व अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, किन्तु किसी मामले में विनिश्चय के बाद जनता के लिए उपलब्ध करवाये जाऐंगें।
10. लोक हित के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना जिसका प्रकटन किसी लोक क्रिया कलाप या हित से संबंध नहीं है तथा जिससे किसी व्यक्ति की एकान्तता का अतिक्रमण होता हो।
11. शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अन्तर्गत कोई सूचना, यदि सूचना का प्रकटन लोक हित में नहीं हो।

RTS JODHPUR

जब किसी सूचना के प्रकटन को अस्वीकार किया जाता है तो धारा 9 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को अस्वीकृति के आधार बताए जाऐंगें।

धारा 12 – केन्द्रीय सूचना आयोग का संगठन:– सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक केन्द्रीय सूचना आयुक्त से मिलकर बनाया जाएगा। सदस्य विधि, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, समाज सेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का ज्ञान व अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होंगें।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति :–

मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :–

- प्रधानमन्त्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।
- लोकसभा में विपक्ष का नेता।
- प्रधानमन्त्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रीमण्डल का एक मंत्री।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके पश्चात पद ग्रहण नहीं करेंगें तथा पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होंगें।

धारा 14 –मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्तों को पद से हटाये जाने की प्रकिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्तों को पद से निम्नांकित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है :–

- उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात दी गई रिपोर्ट के आधार पर कदाचार या असमर्थता पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वार जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश होने तक उसे निलम्बित किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित मामलों में भी पद से हटाने की शक्ति है –
  - दिवालिया होने पर
  - किसी नैतिक अद्यमता के मामले में अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने पर
  - अन्य किसी वैतनिक नियोजन में लगने पर
  - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर
  - ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त करने पर जिससे उसके पद के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो।

धारा 15:– राज्य सूचना आयोग का संगठन :– सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त से मिलकर बनाया जाएगा। सदस्य विधि, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, समाज सेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का ज्ञान व अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होंगें।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रकिया

PTS, JODHPUR

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्त राज्यपाल द्वारा निम्नांकित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :–

- मुख्यमन्त्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।
- विधानसभा में विपक्ष का नेता।
- मुख्यमन्त्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रीमण्डल का एक मंत्री।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके पश्चात पद ग्रहण नहीं करेंगें तथा पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होंगें।

धारा 17 :– मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को पद से निम्नांकित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है :–

- उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात दी गई रिपोर्ट के आधार पर कदाचार या असमर्थता पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वार जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद राज्यपाल के आदेश होने तक उसे निलम्बित किया जा सकता है।
- राज्यपाल द्वारा निम्नांकित मामलों में भी पद से हटाने की शक्ति है –
  - दिवालिया होने पर
  - किसी नैतिक अधमता के मामले में अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने पर
  - अन्य किसी वैतनिक नियोजन में लगने पर
  - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर
  - ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त करने पर जिससे उसके पद के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो।

धारा–20. दंड

(1) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय इस राय का हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने बिना किसी उचित कारण के सूचना के लिए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या धारा 7 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है या दुर्भावनापूर्ण रूप से सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या अनुरोध के विषय से संबंधित सूचना को नष्ट कर दिया है या सूचना प्रदान करने में किसी भी तरह से बाधा डाली है, तो वह आवेदन प्राप्त होने या सूचना प्रदान किए जाने तक प्रत्येक दिन दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाएगा, हालांकि, ऐसे जुर्माने की कुल राशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी;

- ✓ बशर्ते कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को किसी भी प्रकार का दंड लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा–
  - इसके अलावा, यह साबित करने का भार कि उसने उचित और लगन से कार्य किया, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा, जैसा भी

RTS, JODHPUR

मामला हो।

(2) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय इस राय का हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने बिना किसी उचित कारण के और लगातार सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में विफल रहा हो या धारा 7 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान नहीं की हो या दुर्भावनापूर्ण रूप से सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया हो या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी हो या अनुरोध के विषय से संबंधित सूचना को नष्ट कर दिया हो या सूचना प्रदान करने में किसी भी तरह से बाधा डाली हो, तो वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध उसके लिए लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

धारा–21. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003

धारा 1– संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और लागू होना

संक्षिप्त शीर्षक– यह अधिनियम "Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003" के रूप में जाना जाता है।

विस्ताररू यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। हालांकि, यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू था, लेकिन अब यह जम्मू और कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है।

लागू होने की तारीखरू यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ।

इस धारा का उद्देश्य अधिनियम का नाम और इसके क्षेत्रीय विस्तार को निर्दिष्ट करना है।

- **धारा 2 :–** संघ द्वारा नियन्त्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा :– यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उधोग अपने नियन्त्रण में लेना चाहिए।
- **धारा 3– तंबाकू उत्पादों का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर निषिद्ध –** तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध– यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन (सिगरेट, बीड़ी, आदि) पर प्रतिबंध लगाती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है।

  पार्क, सिनेमा हॉल, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, और सार्वजनिक परिवहन जैसे स्थानों पर तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है।अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है, तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

  - **धारा 4 :–**कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान नही करेगा।

PTS, JODHPUR

परन्तु किसी ऐसे हॉटल में जिसमें 30 कमरे हो या किसी रेस्त्रा में जिसमें 30 या अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और विमानपतनों पर धुम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।

धारा 5 – सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर दंड – इस धारा के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने पर जुर्माना और कानूनी दंड का प्रावधान है।इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पादों का सेवन न हो, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह एक कार्यात्मक धारा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की रोकथाम करती है और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान करती है।

- **धारा 6 :–** कोई व्यक्ति –

  क.ऐसे किसी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम आयु का है।

  ख. किसी शैक्षिक संस्थान की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने की प्रस्थापना या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा।

धारा 12–तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी – स्वास्थ्य चेतावनियाँरू यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरे के बारे में जानकारी हो।

पैकेजिंगः पैकेजिंग पर स्वास्थ्य चेतावनी स्पष्ट रूप से देखी जानी चाहिए। चेतावनी में आमतौर पर लिखा होता है

धूम्रपान से कैंसर हो सकता हैष

तंबाकू का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैष

पैकेजिंग पर चेतावनियाँ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रभावों को बताने वाली होती हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सचेत किया जा सके।

धारा 13– तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध – विज्ञापन पर प्रतिबंधरू इस धारा के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत तंबाकू उत्पादों का कोई भी विज्ञापन या प्रचार किसी भी माध्यम में (टीवी, रेडियो, अखबार, होर्डिंग्स, इंटरनेट) नहीं किया जा सकता है।

पब्लिक प्लेस पर प्रचाररू किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार या प्रायोजन भी प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देने वाले प्रचार पर नियंत्रण रखना है, ताकि युवाओं और बच्चों को तंबाकू उत्पादों के प्रति आकर्षित न किया जा सके।

- **धारा 21 :–**
  1. जो कोई धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन में सार्वजनिक स्थान पर पर धूम्रपान करेगा वह दो सौ रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा।
  2. यह अपराध शमनीय होगा तथा न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।
- **धारा 24 :–**

RTS JODHPUR

1. जो कोई धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दो सौ रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा।
2. यह अपराध शमनीय होगा तथा न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

धारा 27– तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निर्धारित शर्तें

3. नाबालिगों को बिक्री पर प्रतिबंधरू इस धारा के अनुसार तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों को नहीं की जा सकती। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे और किशोर तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें।
4. व्यापारी की जिम्मेदारीरू तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचते।
5. विशेष शर्तेंरू इस धारा के अंतर्गत तंबाकू उत्पाद केवल अधिकृत दुकानों पर ही बेचे जा सकते हैं और इन्हें बिक्री से पहले निर्धारित लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

धारा 28– पैकेजिंग और टैगिंग पर नियम –

6. स्वास्थ्य चेतावनीः इस धारा के तहत, तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और उनके टैग पर विशेष चेतावनी और जानकारी दी जानी चाहिए।
7. स्वास्थ्य चेतावनी की प्रबलतारू तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी का आकार और स्थिति को नियामक रूप से नियंत्रित किया गया है। यह चेतावनी इतनी स्पष्ट और प्रमुख होनी चाहिए कि उपभोक्ता इसे आसानी से देख सकें।
8. पैकेजिंग के नियमरू पैकेजिंग में किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार, आकर्षक चित्र या जानकारी नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं को तंबाकू उत्पादों के प्रति आकर्षित करे।

PTS, JODHPUR

Paper 4 BSA (4 – Sessions)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

धारा–1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।
(2) यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष होने वाली सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, जिसमें कोर्ट–मार्शल भी शामिल है, लेकिन किसी भी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हलफनामों पर या किसी मध्यस्थ के समक्ष होने वाली कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।
(3) यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे

धारा 2 निर्वचन खण्ड – इस अधिनियम मे निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों मे प्रयोग किया गया है, जब तक कि सन्दर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न होः

- **न्यायालय–** न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के शिवाय साक्ष्य लेने के लिये वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते है।
- **तथ्य–** तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती है

1.ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रयों द्वारा बोधगम्य हो
2.कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

- **सुसंगत–** एक तथ्य दूसरे तथ्य से तब सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों मे से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।
- **विवादक तथ्य**– विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या र्नियोग्यता जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रात्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनअस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पति अवश्यमेव होती है।

स्पष्टीकरण– जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी सक्षम प्रवृत विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है तब ऐसे विवादक के उत्तर मे जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवावद तथ्य है।

- **दस्तावेज**–दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमे से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।
- **साक्ष्य–** साक्ष्य शब्द से अभिप्राय है कि–

1.वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्यों के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते है।
2.न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये गये सब दास्तावेजें जिसमे इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड भी शामिल है ऐसी दस्तावेजें साक्ष्य कहलाती है।

- **साबित**–कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभावि समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है।
- **नासाबित–** कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नही या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नही है।
- **साबित नही हुआ**–कोई तथ्य साबित नही हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

RTS JODHPUR

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 2 "उपधारणा कर सकेगा" – जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

"उपधारणा करेगा" – जहां कहीं कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

"निश्चायक सबूत" – जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी उन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घाषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिये साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 21 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है–सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृत सुसंगत नहीं है,यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गये थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 22(1) उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत है।–अभियुक्त द्वारा दाण्डिक कार्यवाही में की गयी संस्वीकृति विसंगत होती है यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के बारे में प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा करायी गई हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23(1) पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है–किसी भी पुलिस अधिकारी से की गयी कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23(2) पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति–पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न की गयी हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23(2) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी –किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है ,प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप उस तथ्य का पता चलता है जो अब तक जानकारी में न था तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की श्रेणी में आती हो, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित हो, साबित की जा सकेगी।

धारा 26 – वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा विवाद्य तथ्या या सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि. – सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत हैं, अर्थात्

(1) जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

(2) जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह, उसके द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है या उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृत है

या वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी।

(3) जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन सम्बन्धी या साम्पत्तिक हित के विरुद्ध है या जबकि, यदि वह सत्य हो, तो उसके कारण उस पर दाण्डिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था।

(4) जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भाव्य होता और जब कि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था।

(5) जब कि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसने वह कथन किया है, ज्ञान के विशेष साधन थे और जब कि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था।

(6) जब कि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस कुटुम्ब की बातों से, जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, सम्बन्धित किसी विल या विलेख में या किसी कुटुम्ब वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर, कुटुम्ब–चित्र या अन्य चीजों पर जिस पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, किया गया है, और जब कि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था।

(7) जब कि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार से सम्बन्धित है जैसा धारा 11 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट है।

(8) जब कि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी; अथवा क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है, जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संत किया गया था प्रश्न यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा प्रश्न यह है कि क्या क, ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता है। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन, जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए है, सुसंगत तथ्य हैं।

(ख) प्रश्न क के जन्म की तारीख के बारे में है। एक मृत शल्यचिकित्सक की अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि कि अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का प्रसव कराया सुसंगत तथ्य है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन नागपुर में था। कारबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सालिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन वह सालिसिटर नागपुर में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारबार के बारे में विचार–विमर्श करने के प्रयोजनार्थ क के पास रहा सुसंगत तथ्य है।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ। किसी वाणिज्यिक फर्म के, जिसके द्वारा वह पोत भाई पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा चेन्नई स्थित अपने सम्पर्कियों को, जिन्हें वह स्थोरा परेषित किया गया था, यह कथन करने वाला पत्र कि पोत मुम्बई पत्तन से अमुक दिन चल दिया सुसंगत तथ्य

(ङ) प्रश्न यह कि क्या क को अमुक भूमि का भाटक दिया गया था। क के मृत अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें यह कथन है कि उसने क के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए है, सुसंगत तथ्य है।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह वैध रूप से हुआ था। एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था, जिनमें उसका कराना अपराध होता, सुसंगत है।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति क ने, जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था। यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित है, सुसंगत है।
(ज) प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है। कप्तान द्वारा, जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती, दिया गया प्रसाक्ष्य सुसंगत तथ्य है।
(झ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है। ग्राम के मृत प्रधान क द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक मार्ग है, सुसंगत तथ्य है।
(ञ) प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी। एक मृत व्यवसायी द्वारा अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य है।
(ट) प्रश्न यह है कि क्या क, जो मर चुका है ख का पिता था। क द्वारा किया गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है।
(ठ) प्रश्न यह कि क के जन्म की तारीख क्या है। क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ, सुसंगत तथ्य है।
(ड) प्रश्न यह है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ था। ख के मृत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त–पुस्तिका में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्ट सुसंगत तथ्य है।
(ढ) दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमानलेख के लिए ख पर क वाद लाता है। प्रश्न उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमानलेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी।

धारा–27. बाद की कार्यवाही में उसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ साक्ष्यों की प्रासंगिकता।

- ✓ किसी न्यायिक कार्यवाही में, या कानून द्वारा साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, किसी गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य, बाद की न्यायिक कार्यवाही में, या उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में, उसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता को सिद्ध करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होता है, जब गवाह की मृत्यु हो गई हो, या वह मिल न सके, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो, या विरोधी पक्ष द्वारा उसे कार्यवाही से दूर रखा गया हो, या यदि उसकी उपस्थिति प्राप्त करने में इतनी देरी या खर्च हो कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उसे अनुचित समझे।
- ✓ बशर्ते कि कार्यवाही उन्हीं पक्षों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच होय कि पहली कार्यवाही में विरोधी पक्ष को जिरह करने का अधिकार और अवसर प्राप्त हो और पहली कार्यवाही और दूसरी कार्यवाही में विचाराधीन प्रश्न मूलतः समान हों।

स्पष्टीकरण – किसी आपराधिक मुकदमे या जांच को इस धारा के अर्थ के अनुसार अभियोजक और आरोपी के बीच की कार्यवाही माना जाएगा।

धारा–32. विधि पुस्तकों में निहित किसी भी कानून के संबंध में दिए गए कथनों की प्रासंगिकता, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप भी शामिल हैं।

- ✓ जब न्यायालय को किसी देश के कानून के संबंध में कोई राय बनानी होती है, तो उस देश की सरकार के अधिकार के तहत मुद्रित या प्रकाशित किसी पुस्तक में निहित ऐसे कानून का कोई भी कथन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप भी शामिल हैं, और उस देश के न्यायालयों के किसी निर्णय की रिपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में किसी पुस्तक में निहित हो और ऐसे निर्णयों की रिपोर्ट होने का दावा करती हो, प्रासंगिक होती है।

PTC JODHPUR

धारा–45. प्रासंगिक होने पर राय के आधार।

- ✓ जब भी किसी जीवित व्यक्ति की राय प्रासंगिक होती है, तो वह राय जिन आधारों पर आधारित होती है, वे भी प्रासंगिक होते हैं।
- ✓ उदाहरण। एक विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के उद्देश्य से अपने द्वारा किए गए प्रयोगों का विवरण दे सकता है।

धारा–51. न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

- ✓ जिस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेगा, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

धारा–52. वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेगा।

(1)

न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेगा, अर्थात्रू–

(क) भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जिनमें बाह्य क्षेत्रीय संचालन वाले कानून भी शामिल हैंय

(ख) भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या सम्मेलन, या अंतर्राष्ट्रीय संघों या अन्य निकायों में भारत द्वारा लिए गए निर्णययय

(ग) भारत की संविधान सभा, भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का क्रमय

(घ) सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की मुहरेंय

(ई) एडमिरल्टी और समुद्री क्षेत्राधिकार न्यायालयों की मुहरें, नोटरी पब्लिक की मुहरें, और वे सभी मुहरें जिनका उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा, या संसद या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा, या भारत में कानून का बल रखने वाले विनियमों द्वारा अधिकृत किया गया हैय

(f) किसी राज्य में किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के पदग्रहण, नाम, उपाधियाँ, कार्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति की सूचना किसी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैय

(जी) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक देश या संप्रभु का अस्तित्व, नाम और राष्ट्रीय ध्वजय

(h) समय के विभाजन, विश्व के भौगोलिक विभाजन और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित सार्वजनिक त्योहार, उपवास और अवकाशय

(i) भारत का भूभागय

(j) भारत सरकार और किसी अन्य देश या व्यक्तियों के समूह के बीच शत्रुता का प्रारंभ, निरंतरता और समाप्तिय

(k) न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों तथा उनके प्रतिनिधियों तथा अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों के नाम, तथा साथ ही इसकी प्रक्रिया के निष्पादन में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों तथा

PTS JODHPUR

अधिवक्ताओं और अन्य व्यक्तियों के नाम जिन्हें विधि द्वारा इसके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हैय

(l) भूमि या समुद्र पर सड़क का नियम।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों में और सार्वजनिक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सभी मामलों में, न्यायालय अपनी सहायता के लिए उपयुक्त संदर्भ पुस्तकों या दस्तावेजों का सहारा ले सकता है और यदि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय से किसी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसा करने से तब तक इनकार कर सकता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत न करे जिसे न्यायालय ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझे

धारा–53. स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है।

- ✓ किसी भी कार्यवाही में ऐसे किसी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है जिसे संबंधित पक्षकार या उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान स्वीकार करने के लिए सहमत हों, या जिसे सुनवाई से पहले वे अपने हस्ताक्षर वाले किसी लिखित दस्तावेज द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हों, या जिसे उस समय लागू किसी भी नियम के अनुसार उनके द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता हो।
- ✓ बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेक से, स्वीकार किए गए तथ्यों को स्वीकारोक्ति के अलावा अन्य तरीकों से भी सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकता है।

धारा–55. मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।

- ✓ मौखिक साक्ष्य, सभी मामलों में प्रत्यक्ष होगाय यदि यह निम्नलिखित से संबंधित है, तो...

(i) कोई ऐसा तथ्य जिसे देखा जा सकता है, उसके लिए ऐसे गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने उसे देखा हैय

(ii) कोई तथ्य जिसे सुना जा सकता है, वह ऐसे गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने उसे सुना हैय

(iii) कोई ऐसा तथ्य जिसे किसी अन्य इंद्रिय या किसी अन्य तरीके से अनुभव किया जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे उस इंद्रिय या उस तरीके से अनुभव किया हैय

(iv) किसी राय या उस राय के आधारों के संबंध में, उस राय को रखने वाले व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए।

- ✓ बशर्ते कि किसी भी ग्रंथ में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय और उन राय के आधारों को ऐसे ग्रंथ के प्रस्तुतीकरण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, यदि लेखक की मृत्यु हो गई हो या वह न मिल पा रहा हो या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो या उसे गवाह के रूप में बुलाने में इतना विलंब या व्यय न हो जिसे न्यायालय अनुचित मानता हो।

PTS, JODHPUR

- ✓ इसके अलावा, यदि मौखिक साक्ष्य किसी दस्तावेज के अलावा किसी अन्य भौतिक वस्तु के अस्तित्व या स्थिति को संदर्भित करता है, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो ऐसी भौतिक वस्तु को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 124 कौन साक्ष्य दे सकेगा –सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगें, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्द्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों के समझने से उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है।

स्पष्टीकरण – कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 125 साक्षी का मौखिक रुप से संसूचित करने में असमर्थ होना –वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख या संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगें या करने होंगें। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा।

न्यायालय ऐसे कथन अभिलिखित करने के लिए विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा और इस तरह के कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 138 सह अपराधी –सह अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है।

PTS, JODHPUR

Paper 12 B2 (6 – Sessions)

राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार सहिंता व पुलिस ध्येय :–

1. पुलिस के लिए संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और जैसी कि संविधान में गारंटी दी गई है, नागरिकों के प्रति सम्मान तथा उनके अधिकारों को बनाए रखना आवश्यक है।
2. पुलिस को नियमानुसार पारित किसी भी कानून के औचित्य या उसकी आवश्यकता के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए। उन्हें कानून दृढ़ता पूर्वक और भेद–भाव, डर या पक्षपात और दुर्भावना या बदले के भाव के बिना लागू करने चाहिंए।
3. पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र और अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के अधिकार नहीं हथियाने चाहिंए और न ही यह लगना चाहिए कि वे ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और न ही व्यक्तियों से बदला लेने तथा अपराधी को दंड देने के लिए फैसले को रोके रहना चाहिंए।
4. कानून का पालन करवाने के लिए, जहाँ तक व्यावहारिक हो, समझा–बुझा कर और सलाह या चेतावनी देकर काम चलाना चाहिए। जब ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो ही जाए तो परिस्थितियों के अनुसार कम से कम ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।
5. पुलिस का प्रथम कर्त्तव्य है कि अपराध और अशांति को रोके। पुलिस को पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि उनकी कुशलता की परख इसी में है कि अपराध और अशांति हो ही नहीं न कि इस बात में कि पुलिस की कारवाई दिखाई पड़े।
6. पुलिस को यह महसूस कर लेना चाहिए कि वे जनता में से ही हैं, अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में और समाज की ओर से उन्हे नियुक्त किया है ताकि वे उन कर्त्तव्यों के प्रति पूरे समय ध्यान दे सकें जो अन्यथा सभी नागरिकों को भी निर्वाह करने होते हैं।
7. पुलिस को यह अनुभव करना चाहिए कि जितना सहज सहयोग उन्हें जनता से मिलेगा उतना ही उन्हें कुशलता से अपना काम करने में मदद मिलेगी। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने आचरण और कार्यों के बारे में लोगों का कितना विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।
8. पुलिस को हमेशा लोगों की भलाई दिमाग में रखनी चाहिए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें लोगों की आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ध्यान दिए बिना सबकी सेवा और सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
9. पुलिस को स्वंय से पहले कर्त्तव्य को रखना चाहिए। खतरों के समय किसी के भला बुरा कहने पर या किसी के खिल्ली उडाने जैसी परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए तथा दूसरों की प्राण रक्षा में अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
10. पुलिस को हमेशा शिष्ट और सदाचारी रहना चाहिए, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि लोग उन पर भरोसा करें उन्हें पक्षपात से अलग रहना चाहिए, उनमें उदारता और साहस होना चाहिए तथा उन्हें उच्च चरित्र बनाना चाहिए ताकि वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें।
11. पुलिस की प्रतिष्ठा का मूल आधार ईमानदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना निजी जीवन सादा ओर सयंमित रखना चाहिए और उनका निजी तौर पर या सरकारी नौकर के रूप में विचारों और कार्यों में सच्चा व ईमानदार होना जरूरी है ताकि लोग उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में सम्मान दे सकें।
12. पुलिस को महसूस करना चाहिए कि राज्य के लिए वे पूरी तरह से तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वे कानून के अनुसार अनुकरणीय अनुशासन और निष्ठा के साथ कर्त्तव्य निर्वाह कर सकें तथा अपने उच्चाधिकारियों के कानूनी निर्देशों का सही सही अनुपालन करें। अपने बल अर्थात पुलिस सगंठन के प्रति पूरी वफादारी रखें तथा अपने को लगातार प्रशिक्षित तथा तैयारी में रखें।
13. धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते पुलिस को हमेशा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच एकता और भाई चारे की भावना पैदा करनी चाहिए। चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग के हों और ऐसी रीतियों को त्यागना चाहिए जो नारी जाति तथा समाज के दलित वर्ग की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानजनक हों।

पुलिस का ध्येय वाक्य :– "आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में डर"

RPSC JODHPUR

पुलिस का ध्येय –प्रायः भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में पुलिस के बारे में धारणा सही नहीं है क्योंकि पुलिस के कार्यों की प्रकृति ही ऐसी है की चाहे, अनचाहे उसके द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती हो ही जाती है, तथा पुलिस का दमनकारी व्यवहार भी आलोचना का विषय बनता रहता है। अतः समय एवं परिस्थितियों की मांग है कि पुलिस व्यवस्था को जन एवं समाज आकांक्षाओं के अनुरूप एवं नैतिक नियमों के दायरे में रहकर काम करना है। क्योंकि भारत संक्रमणकालीन समाज की व्यवस्थाओं को पारकर विकास की अवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में नागरिक समाज की स्वतंत्रताओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः यदि हम इसके विपरीत धारा मे बहेंगे तो पुलिस व्यवस्था के औचित्य पर सवाल उठेंगे अतः पुलिस को सरकार द्वारा आरोपित आचार संहिता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता का पालन करने से एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक जनसहयोगी पुलिस की छवि उभरेगी।बदले हुए समय एवं समाज में पुलिस नैतिकता की अत्यधिक आवश्यकता है जो स्वयं पुलिस संगठन एवं सम्पूर्ण समाज के हित में है।

राजस्थान पुलिस के संवैधानिक कर्तव्य

राजस्थान पुलिस भारत के संविधान के अंतर्गत कार्य करती है। उसका मुख्य संवैधानिक दायित्व है संविधान की रक्षा करना, कानून का पालन कराना तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना।

संविधान एवं कानून की रक्षा का कर्तव्य (अनुच्छेद 13, 256)

- भारत के संविधान का पालन करना
- केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना
- कानून के विरुद्ध कोई कार्य न करना
- पुलिस कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि कानून की रक्षक है।

कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना (सातवीं अनुसूची/राज्य सूची)

- अपराधों की रोकथाम करना
- दंगा, हिंसा एवं अव्यवस्था को नियंत्रित करना
- शांति बनाए रखना

मौलिक अधिकारों की रक्षा करना (भाग–3, अनुच्छेद 12 से 35)

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार (अनुच्छेद 19)
- अवैध गिरफ्तारी या उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 14)

- जाति, धर्म, लिंग, भाषा या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं
- सभी के साथ समान व्यवहार

जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)

- प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा
- पीड़ितों एवं गवाहों की सुरक्षा

PTS, JODHPUR

- न्यूनतम बल का प्रयोग

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

- वैध कारण से ही गिरफ्तारी
- गिरफ्तारी का कारण बताना
- 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना

महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा (अनुच्छेद 15, 39)

- अपराध तुरंत दर्ज करना
- शोषण एवं दुर्व्यवहार रोकना

मानव गरिमा का सम्मान

- हिरासत में अत्याचार नहीं
- मानवीय व्यवहार

न्याय प्रशासन में सहयोग

- निष्पक्ष जांच
- साक्ष्य संकलन
- न्यायालय की सहायता

राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना

- किसी राजनीतिक दल का पक्ष न लेना
- केवल कानून के अनुसार कार्य करना

राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं 2026 :–

अपराध संबंधी प्राथमिकताएँ

1. संगठित अपराध पर प्रहार।
2. महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के प्रति अपराधों की रोकथाम।
3. बेहतर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन।
4. साईबर अपराधों की रोकथाम व बेहतर अनुसंधान।

प्रशासनिक प्राथमिकताएँ

1. जनसहभागिता से पुलिस तंत्र सशक्त करना।
2. पुलिस के कार्य में तकनीकी दक्षता का अधिकतम उपयोग।
3. कार्मिकों की कार्य दशा एवं दक्षता में सुधार।
4. पुलिस परिसरों में सामुदायिक सेवाओं का उन्नयन।

RTS, JODHPUR